ÖNSÖZ

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıtdışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belgedüzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan bir çok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir.

Bu noktada söylenecek en önemli şey kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıt dışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, başta Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız olmak üzere yoğun bir çabanın içersindedir.

Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıtdışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı V.

SUNUŞ

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini temin etmek amacıyla yapılan reform çalışmaları ile Kurumumuz yeniden yapılanma sürecine girmiş; kurumsal yapı, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası sisteminde uygulama birlikteliği sağlama ve denetim konularında önemli adımlar atılmıştır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ülkemizde ilk kez kayıt dışı istihdam ile mücadele, görev olarak bir kuruma verilmiştir. Kayıt dışı istihdamla mücadele etme, bu amaçla sektörel analizler yaparak gerekli tedbirleri önerme işlevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın görev ve sorumluluğu altındadır.

Yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın misyonu; sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını usulsüzlükleri önleyici ve eğitici yaklaşımı ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemektir.

Başkanlığımız sektörel analizlere dayalı, güncel, etkin, caydırıcı, ilgilileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyide amaçlayan denetim anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kayıt dışı istihdam ile mücadelede farkındalık sağlamak adına etkin denetim çalışmaları yürütmekte, birbirleriyle entegre olan ve planlı yürütülen çalışmalarla hem toplumsal mutabakatı sağlamak ve güçlendirmek hem de Başkanlığımız kurumsal kapasitesini artt ırmayı hedefl emektedir.

Yapılan sektörel analizler ile riskli grup ve bölgeler belirlenmekte, bu sektörlere yönelik asgarî işçilik denetimlerine ağırlık verilmektedir.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede etkin ve caydırıcı denetimsistemi kurma hedefi ne ulaşacak olan Başkanlığımız Asgari İşçilik İnceleme Rehberini; sektörün tanınması ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesinde Müfettişlerimize yol göstermek amacıyla hazırlamıştır.

Bu rehberin hazırlanmasında emekleri bulunanlar başta olmak üzere kayıtdışı istihdam ile mücadelede Başkanlığımızın yoğun çabasına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür eder, benzeri çalışmalarda görüş ve katkılarının daim olmasını dilerim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1.Amaç 1
2.Kapsam 1
3.Dayanak 1
4.Tanımlar 2
4.1.Asgari işçilik incelemesi 2
4.2.Taşıma işleri işletmecisi 2
4.3.Taşıma 2
4.4.Taşımacı 2
4.5.Taşıma hattı 2
4.6.Kalkış noktası 3
4.7.Varış noktası 3
4.8.Yolcu 3
4.9.Yolcu bileti 3
4.10.Şehirlerarası taşıma 3
4.11.Düzenli sefer 3
4.12.Arızi sefer 3
4.13.Mekik sefer 4
4.14.Ara durak 4
4.15.İstiap haddi ve/veya taşıma kapasitesi 4
4.16.Mali yeterlilik 4
4.17.Orta düzey yönetici (ODY) 4
4.18.Otobüs 5
4.19.Özmal taşıt 5
4.20.Sözleşmeli taşıt 5
4.21.Sürücü 5
4.22.Taşıma güzergahı 5
4.23.Taşıma işleri organizatörü 5
4.24.Taşıt belgesi 6

4.25.Taşıt kartı 6
4.26.Üst düzey yönetici (ÜDY) 6
4.27.Yetki belgesi 6
4.28.Yurtiçi taşıma 6
4.29.Zaman tarifesi 7

II.BÖLÜM
OTOBÜS İŞLETMELERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

1.Asgarî işçilik incelemesi mevzuat hükümleri 9
2.Otobüs işletmeleriyle ilgili mevzuat hükümleri 16
2.1.Kanunlar 16
2.2.Yönetmelik ve yönergeler.....16
2.3.Tebliğler ve talimatlar 16
3.Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarıyla ilgili mevzuatın genel hususları 17
3.1.4925 sayılı karayolu taşıma kanunu ve uygulama yönetmeliği.....17
3.2.Karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımaları hakkında yönetmelik.....36
3.3.Karayolu taşıma yönetmeliği uygulama talimatı ...39
3.4.Şehir içi ve 100 km. ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile ilgili genel esaslar 43
3.5.2918 sayılı trafik kanunu ve karayolu trafik yönetmeliği .46
3.6.Ticari taşıt kullanma belgesi 52
3.7.Mesleki yeterlik eğitimi 54
3.8.Terminaller ile ilgili düzenlemeler 59
3.9.4857 sayılı iş kanunu ve ilgili yönetmeliklerdeki düzenlemeler.....61

III.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

1.İnceleme Yönteminin Esası 71
2.İncelemenin Aşamaları 72
2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme 73
2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi 73
2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması.....74
2.4. Kapasite Kullanım Tutanaklarının Düzenlenmesi ve Tutanaklarda Bulunması Gereken Hususlar.....75
2.5.Taşıma işinin yapan işletmelerin merkez ve büro işyerlerinde düzenlenecek kapasite kullanım tutanaklarında bulunması gereken hususlar.....76

IV.BÖLÜM
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE DİĞER KURULUŞLARDAKİ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

1.Ulaştırma Bakanlığı teşkilatından istenilebilecek belgeler 79
2.Terminal işletmelerinin giriş-çıkışlarını kontrolle görevli emniyet kuvvetlerinden istenilebilecek kayıt ve belgeler 81
3.Karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan işyerlerinin sektörel olarak düzenlemesi gereken belgeler 82
4.Müfettiş tarafından ulaştırma bakanlığı teşkilatından belgelerin istenilmesi ve incelenmesi 83
4.1.Ulaştırma Bakanlığı teşkilatından istenilecek belgeler ...83
4.2.Ulaştırma Bakanlığı teşkilatından karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan işverenlerle ilgili kayıt ve belgelerin istenilmesi 84
4.3.Ulaştırma Bakanlığı teşkilatından temin edilen kayıt ve belgelerin incelenmesi 84

5.Müfettiş tarafından terminal işletmelerinin giriş-çıkışlarını kontrolle görevli emniyet kuvvetlerinden (emniyet müdürlüklerinden) kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi 87
5.1.Emniyet kuvvetlerinden istenilecek kayıt ve belgeler 87
5.2.Karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan işverenlerle ilgili emniyet müdürlüklerinden temin edilen kayıt ve belgelerin incelenmesi.....88

V.BÖLÜM
İŞYERİNE AİT KANUNÎ
KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

1.İşverenlerin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler 91
1.1.Tutulması Zorunlu Defterler 91
1.2.Tutulması Zorunlu Belgeler 92
2. Otobüs İşletmesi İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi ..93
2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı 93
2.2.Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 93
2.2.1. Defterlerin İncelenmesi.....94
2.2.2.Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi.....95
2.2.3.Karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmelerinin ulaştırma mevzuatı gereği düzenlemek zorunda oldukları belgelerin incelenmesi 97
2.2.4.Karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmelerine taşıma araçlarını kiraya verenlerin işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi 98

VI.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

1.Taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçların ve acente faaliyetlerinin kurumumuz açısından işyeri olarak tescil işlemleri 99
2.Karayoluyla yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde çalışanların sigortalılık nitelikleri ve tescil işlemleri 101

2.1.Karayoluyla yolcu taşımacılığı işyerlerinde personellerin sigortalılık durumlarının değerlendirilmesi 101
2.2.Çalışanların sigortalı tescillerinin sağlanması ve işe giriş tarihlerinin tespit edilmesi 103
3.Çalışanlarla ilgili kuruma yapılacak çalışma gün sayıları, prime esas kazanç tutarlarının tespitine ilişkin değerlendirmeler 103
3.1.Çalışanların çalışma gün sayılarının tespitine ilişkin değerlendirmeler 103
3.2.Çalışanların prime esas kazanç tutarlarının tespitine ilişkin değerlendirmeler 107
4.Kurumumuza bildirilmesi gereken asgari işçiliğin tespitine yönelik değerlendirme 110
4.1.Kayden/fiilen tespitle ilgili açıklamalar 110
4.2.Asgari işçiliğin tespitine yönelik yöntemlerin değerlendirilmesi.....111
4.2.1.Taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçların ve araçların çalışma günlerinin tespit edilmesi 112
4.2.2.Taşıma güzergahlarının ve taşıma faaliyetlerinin süre ve mesafe olarak tespit edilmesi 113
4.2.3.Çalışanların ücretlerinin tespit edilmesi 113
4.2.4.Araçlarda çalıştırılan/çalıştırılması gereken kişilerin tespit edilmesi.....114
4.2.5.Asgari işçiliğin tespit edilmesi 114

VII.BÖLÜM
RAPOR DÜZENLENMESİ

1.Asgarî İşçilik İnceleme Raporu 115
2.Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar.....115

EKLER.....119

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehberin amacı, Karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren otobüs işyerlerinde yapılacak asgarî işçilik incelemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. Kapsam

Bu rehber, karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren işyerleri asgarî işçilik incelemesini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1. Asgarî işçilik incelemesi

İşverenin; işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi,

4.2. Taşıma işleri işletmecisi

Taşıma işlerinde faaliyette bulunacak taşımacı, acente, taşıma işleri komisyoncusu, nakliyat ambarı ve kargo işletmecisini,

4.3. Taşıma

Yolcunun taşıta bindiği yerden varış noktasına götürülmesini,

4.4. Taşımacı

Taşımacı yetki belgesine sahip olan ve kendi nam ve hesabına taşımayı bir ücret karşılığı üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

4.5. Taşıma hattı

Düzenli yolcu taşımacılığında, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini,

4.6. Kalkış noktası

Yolcunun taşıta bindiği yeri,

4.7. Varış noktası

Yolcu biletinde gösterilen, yolcunun götürülmek istendiği yeri,

4.8. Yolcu

Taşıtı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişileri,

4.9. Yolcu bileti

Yetki belgesi sahibi ile yolcu arasında akdedilen, yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren ve Yönetmelikte belirtilen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgeyi,

4.10. Şehirlerarası taşıma

Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından veya yerleşim biriminden başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında veya yerleşim biriminde biten taşımaları,

4.11. Düzenli sefer

Belirli bir zaman ve ücret tarifesine göre, tespit edilmiş bir güzergahta önceden açıklanmış yerleşme birimleri arasında yapılan taşımaları,

4.12. Arızi sefer

Aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı

seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu seferleri,

4.13. Mekik sefer

Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınması,

4.14. Ara durak

Düzenli yolcu taşımacılığında, kalkış noktası ile varış noktası arasında bulunan, yolcuların asgari ihtiyaçlarının karşılandığı ve yolcu indirilip bindirilen yeri,

4.15. İstiap haddi ve/veya taşıma kapasitesi

Bir taşıtın veya aracın güvenle taşıyabileceği ve imalat standardında belirtilen en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısını,

4.16. Mali yeterlilik

Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir işletmenin kurulmasını, iyi yönetilmesini ve işletilmesini sağlamaya yönelik gerekli mali kaynaklara sahip olmayı,

4.17. Orta düzey yönetici (ODY)

Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri,

4.18. Otobüs

Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en az 9 oturma yeri olan ve yolcu taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

4.19. Özmal taşıt

Yetki belgesi sahibi adına motorlu araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinde kayıtlı taşıtları,

4.20. Sözleşmeli taşıt

Yetki belgesi sahibinin noterden yapılmış bir taşıma geliri paylaşımı veya kira sözleşmesine dayanarak, kendi unvan ve sorumluluğu altında çalıştıracağı başkasına ait taşıtları,

4.21. Sürücü

Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,

4.22. Taşıma güzergahı

Taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu,

4.23. Taşıma işleri organizatörü

Kanun, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın taşımacılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde taşımacı kabul edilerek, Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi nam ve hesabına taşıma yaptırarak taşıma faturası düzenleyecek tüzel kişileri,

4.24. Taşıt belgesi

Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren yetki belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeyi,

4.25. Taşıt kartı

Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinin eki taşıt belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu belge altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeyi,

4.26. Üst düzey yönetici (ÜDY)

Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri,

4.27. Yetki belgesi

Yönetmeliğin kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenen belgeyi,

4.28. Yurtiçi taşıma

Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında biten veya mesafesine bakılmaksızın bir ilin sınırları içerisindeki iki nokta arasında yapılan taşımaları,

4.29. Zaman tarifesi

Düzenli taşımalarda taşıma faaliyetlerini zaman yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi,

ifade eder.

II.BÖLÜM

OTOBÜS İŞLETMELERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

1. Asgarî işçilik incelemesi mevzuat hükümleri

Asgarî işçilik incelemesi;

"5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' başlıklı 17'inci maddesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

……..

g) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…..

5510 sayılı kanunun 'Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi' başlıklı 59'uncu maddesinin ''Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, görevlerini yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş

Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.

…..''

'Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma' başlıklı 85'inci maddesinin ''İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

…..

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.''

'Prim belgeleri ve işyeri kayıtları' başlıklı 86'ıncı maddesinin ''İşveren bir ay içinde 4'üncü ve 5'inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b) 80'inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

…..

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7'nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş

mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88'inci ve 89'uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

……''

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri' başlıklı 7'nci maddesinde:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c)Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d)İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

e)Gerektiğinde, iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

…….

ğ)Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 'Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları' başlıklı 13'üncü maddesinde Müfettişler Başkan adına;

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…….

f)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g) Görevleriyle ilgili tüm resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş

etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ)İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h)Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı)Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i)İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j)Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…….

p)Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya

Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

görev ve yetkilerini haizdirler."

hükümleri ile düzenlenmiştir.

2. Otobüs işletmeleriyle ilgili mevzuat hükümleri

2.1. Kanunlar

2.1.1. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

2.1.2. 2981 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

2.2. Yönetmelik ve yönergeler

2.2.1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği

2.2.2. Karayolu Trafik Yönetmeliği

2.2.3. Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitim Yönetmeliği

2.2.4. Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliği

2.2.5. Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik

2.2.6. Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik

2.3. Tebliğler ve talimatlar

2.3.1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği Uygulama Talimatı

2.3.2. Şehir içi ve 100 Km.ye Kadar Olan Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı İle ilgili Esaslar

3. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarıyla ilgili mevzuatın genel hususları

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu; kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu taşımacılığını, taşımacıları ve taşıma işlerinde çalışanlar ile taşımalarda kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapıları ve benzerleri düzenleyen temel kanundur.

Bu Kanunun amacı; karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını saptamak, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

3.1. 4925 sayılı karayolu taşıma kanunu ve uygulama yönetmeliği

Taşımacılık yapılabilmesi için Ulaştırma Bakanlığı'ndan yetki belgesi alınması zorunlu olup, taşımacılık yetki belgesi alınabilmesi için taşıma işleri işletmecilerinin mesleki saygınlık, mali yeterlilik ve mesleki yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.

Yetki belgesi türleri, yetki belgesi almanın genel ve özel şartları uygulama yönetmeliğinde sayılmıştır.[1]

---

[1] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 11, 12, 13, 14, 15

"D" yetki belgesi; ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre üçe ayrılır.

"D1" Yetki Belgesi; belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre otobüs ile düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklara,

"D2" Yetki Belgesi;

a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,

b) Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,

c) 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acentalığı Belgesine sahip olanlara,

"D3" Yetki Belgesi; yetki belgesi sahibinin adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt/taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, verilir.[2]

Yetki belgesi alabilmek için genel şartlar[3];

a) Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları,

b) Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olmaları,

---

[2] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 11
[3] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 12

c) Yetki belgesi talep eden;

Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak, ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamak suretiyle mesleki saygınlığa sahip olmaları,

d) Kanunla kurulmuş olan, ilgili ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmaları,

e) D3 türü yetki belgesi talebinde bulunanlar hariç olmak üzere; D1 türü yetki belgesi talebinde bulunanların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgelere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri, D2 türü yetki belgesi talebinde bulunanların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine

sahip olmaları veya bu belgeye sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri[4],

f) İşletmenin kurulması, yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve iyi yönetilmesini sağlamaya yönelik olarak yetki belgesi türlerine göre Yönetmelikte belirlenen gerekli kapasite veya tonaj şartlarına ve mali yeterlilik değerlerine[5] sahip olmaları,

g) Bakanlıkça belirlenen belge ücretlerini ödemiş olmaları, şarttır.

Türkiye'de taşımacılık faaliyetinde bulunacak T.C. vatandaşı olmayan gerçek ve tüzel kişilere, 4875 sayılı "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu" hükümleri ile Yönetmeliğin belirlediği diğer şartları yerine getirmeleri halinde talep ettikleri yetki belgesi verilir.[6]

D türü yetki belgesi alabilmek için özel şartlar[7];

a) D1 yetki belgesi almak için başvuranların;

1) Gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 150 adet koltuk kapasitesi ile 60 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,

---

[4] Karayolu Taşıma Yönetmeliği geçici 6. maddesi ile mesleki yeterlilik belgesi şartı 31.12.2005 tarihine kadar aranmamaktadır. Gerekirse, Ulaştırma Bakanlığı bu süreyi altışar aylık dönemler halinde en çok bir yıl uzatılabilecektir.

[5] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 7

[6] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 12

[7] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 13

2) Taşımacıların veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarındaki en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları, ayrıca buralarda faal taşımacı olduklarını da mahalli ve mülki makamlardan aldıkları bir yazı ile belgelemeleri,

3) Taşımacıların kalkış ve varış noktaları dışında yolcu indirip bindirebilmeleri için ara durak tanımına uygun bir yere sahip olmaları, şarttır.

D1 yetki belgesi sahiplerinden;

150-200 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 4 adet taşıma hattında,

201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 6 adet taşıma hattında,

301-400 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 8 adet taşıma hattında,

401-500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 10 adet taşıma hattında,

501-1000 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar en fazla 20 adet taşıma hattında,

1001 adet ve üzeri özmal koltuk kapasitesine sahip olanlar sınırsız taşıma hattında, düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilirler.

D1 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın D2 yetki belgesini de alabilirler.

b) D2 yetki belgesi almak için başvuranların, gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş, sürücüsü dahil en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 75 adet koltuk kapasitesi ile 30 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

c) D3 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.

Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile Ulaştırma Bakanlığına başvurmaları zorunludur.

Başvuru dilekçesi,

İdarece verilen ve başvuru sahibi tarafından doldurulan "Başvuru Formu"[8],

Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, taşıma kooperatiflerinde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin nüfus cüzdanı örnekleri, Cumhuriyet Savcılığından alınmış adli sicil kaydı belgeleri, temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirkülerleri ile üst düzey yönetici ve orta düzey yöneticilerin mesleki yeterlilik belgeleri,

---

[8] Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde ön değerlendirme formu olarak geçen belge 09.09.2005 tarih 25.931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile başvuru formu olarak değiştirilmiştir.

Gerçek ve tüzel kişiye ait kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicili gazeteleri,

Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belge,

Motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri,

g) Acentelik yetki belgesi almak için, yerli ve yabancı taşımacı ile yapılmış Acentelik Sözleşmesi,

h) Yolcu taşımacılığı yapacakların, taşımada kullanacağı taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ile "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerinin aslı,

ı) Yetki belgesi talebi değerlendirilip belge verilmesine karar verilenlerden belge türüne göre Bakanlıkça belirlenen ücretlerin ödendiğini gösteren tahsilat makbuzu.

D3 yetki belgesi talep edenlerden, Cumhuriyet Savcılığından alınmış adli sicil kaydı belgelerini ibraz etme şartı aranmaz.[9]

Taşımacılara, yetki belgesinden ayrı olarak taşımalarda kullanılacak taşıtların niteliğini ve sayısını gösteren taşıt belgesi ile taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıt için düzenlenen ve taşıtta bulunması gereken taşıt kartı verilir.[10]

Yurt içi yolcu taşımalarında, D3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları kullanabilirler. D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri ise, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtlar ile sahibi oldukları özmal

---

[9] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 14

[10] 4925 sayılı Kanun madde 5, Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 4

ticari taşıt sayısının iki katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.[11] Sözleşmeli taşıt kullanma oranlarına ilişkin hükümler D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri için 01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanır. Bu tarihe kadar D1 ve D2 yetki belgesi sahibi taşımacılar, sahibi oldukları özmal taşıt sayısının beş katını geçmemek üzere taşıt belgelerine sözleşmeli taşıtları kaydettirerek kullanabilirler.[12]

Her hangi bir yetki belgesinin eki taşıt belgesine, sözleşmeli taşıt kayıt ettirmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişilerin, en az 3 adet taşıta sahip olmaları şartı 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanır.[13]

Yolcu taşımalarında kullanılacak taşıtların yaşı, istiap haddi ve niteliğinin aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir;

1) Yolcu taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet süresince 8 yaşından büyük olmaması şarttır.

Diğer taşıtlar, yetki belgelerinin eki taşıt belgelerine en çok 16 yaşına kadar kaydedilir.

Ancak, 16 yaşından büyük taşıtlar, otomotivle ilgili teknik bölümleri olan üniversitelerce verilecek ve Sanayi ve Ticaret

---

[11] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 16

[12] Bu tarih Karayolu Taşma Yönetmeliğinin ilk halinde 01.01.2007 olarak belirlenmişken, 09.09.2005 tarih 25.931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 01.01.2008 olarak değiştirilmiştir.

[13] Bu tarih Karayolu Taşma Yönetmeliğinin ilk halinde 01.01.2007 olarak belirlenmişken, 09.09.2005 tarih 25.931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 01.01.2009 olarak değiştirilmiştir.

Bakanlığınca onaylanacak teknik yeterlilik raporuna göre 20 yaş dahil kullanılabilir

2) Yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtların, koltuk kapasitelerinin otobüslerde sürücüsü dahil 25 koltuk kapasitesinden az olmaması gerekir.

Ancak, yurtiçi yolcu taşımalarında 10 yaşından büyük olmamak kaydıyla, sürücüsü dahil 25 koltuk kapasitesinden daha küçük her türlü özmal ticari otobüs taşıt belgesine kaydedilebilir. Bu taşıtlar asgari kapasite hesabında ve sözleşmeli taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmaz iken 09.09.2005 tarih 25931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 09.09.2005 tarihinden itibaren D1 yetki belgesi hariç, yurtiçi yolcu taşımalarında sürücüsü dahil 25 koltuk kapasitesinden daha düşük, en az 9 koltuk kapasitesine sahip ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan ticari taşıtlar özmal veya sözleşmeli olarak taşıt belgesine kaydedilmekte ve bu şekilde kaydedilen özmal taşıtlar sözleşmeli taşıt kullanım oranında, 8 yaş dahil daha küçük olanlar ise asgari koltuk hesabında dikkate alınmaktadır.

Taşıtın yaşı, fabrikasında imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. Taşıtların Yönetmeliğin öngördüğü şartlara uygun olup-olmadığı öncelikle motorlu araç tescil ve trafik belgelerindeki yazılı bilgilere göre tespit edilir. Ulaştırma Bakanlığı, gerek görmesi halinde taşıtın fabrika imalatı, varsa tadilatı ile ilgili teknik özellikleri hakkında, ayrıca bilgi ve belge isteyebilir.

D3 yetki belgesi türleri için ihtiyari olmak üzere, taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.

Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarında kullanacağı taşıtların, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 18.07.1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması ve buna göre taşıma yapılması zorunludur.[14]

Gerçek ve/veya tüzel kişilerin adlarına kayıtlı taşıtlar herhangi bir yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinde kayıtlı ise bir başka yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine kayıt ettirilmek için beyan edilemez.[15]

Yetki belgesi sahipleri, taşıt kartlarının asıllarını taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar.Taşıt kartları düzenlenirken, taşıt kartına, yetki belgesi sahibinin ticari unvanı, yetki belgesinin türü ve numarası, taşıt kartının geçerlilik süresi, taşıtın markası, cinsi, modeli, plakası ve rengi yazılır.[16]

Yetki belgesi sahipleri, taşıt belgelerinde kayıtlı özmal ticari taşıtlarını, yetki belgesinden düşümünü yapmadan sözleşmeli taşıt olarak diğer bir yetki belgesi sahibine kullandıramazlar. Taşıtını bir yetki belgesi sahibine sözleşme ile bağlayan taşıt sahipleri bu sözleşme feshedilmedikçe bir başka yetki belgesi sahibi ile sözleşme yapamazlar. Buna aykırı davranan taşıt sahiplerinin taşıtları bir ay süreyle parka çekilir ve faaliyetine izin verilmez. Taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşme bedellerinin günün ekonomik şartlarına uygun olması zorunludur. Asgari sözleşme tutarları her yıl Ocak ayı içerisinde Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir. Bu asgari tutarlara uygun olmayan sözleşmeler reddedilir. Yetki belgesi sahipleri arıza, kaza ve benzeri

---

[14] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 17
[15] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 18
[16] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 20

durumlarda diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal ticari otobüs, kamyon, çekici, yarı römork ve römorklarını geçici olmak kaydıyla kullanabilirler. Ancak, bu durumu en geç yedi iş günü içerisinde Ulaştırma Bakanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. [17]

Yolcu taşımaları, kanunlara ve taşımacı ile yolcu arasındaki sözleşmelere uygun olarak yapılır. Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz. Düzenli yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar. Düzenlenen yolcu biletinde, yetki belgesi sahibi ve varsa acentesinin adı, unvanı ile bileti tanzim eden yetki belgesi sahibi veya acentesinin adresi, vergi dairesinin adı ve hesap numarası ile yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yeri, koltuk numarası, hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, biletin seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihinin yer alması zorunludur. Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz. Taşıtların, trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz. D2 yetki belgesi sahiplerinin yapacakları taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, taşımanın yapılacağı gün ve saat, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücreti, ödeme şekli, sigortacının unvanı ve sigortanın poliçe numarası belirtilir. Bu tür taşımalarda taşımacı tarafından fatura düzenlenmesi zorunludur. Düzenlenen faturanın bir nüshası yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulur. Yetki belgesi sahipleri her seferde bir yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla iki personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilir. Yolcular seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin yirmi dört saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, taşıma veya bilet ücretinin tamamını iade etmek,

[17] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 21

otobüs hareket saatinden on iki saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise altı ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadırlar.[18]

İlgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli şoför ve hizmetli personeli sefere göndermek, şoförlerin sürücü belgelerinin bulunup bulunmadığını araştırmak, teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak, güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmak, taşıt kartları olmayan ve 4925 sayılı Kanunda öngörülen sorumluluk sigortası bulunmayan taşıtları trafiğe çıkarmamak hususunda taşımacı gereken özeni ve duyarlılığı göstermek ve altışar aylık süre ile yılda en az iki kez şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı yüksek olan şoförlerle ilgili, eğitim ve iç denetim yönünden gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.[19]

Yetki belgesi sahipleri 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda ön görülen tedbirler, kaideler ve yasaklamalara uymak, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12. maddesinde sayılan asgari sayıdaki kişileri/personeli faaliyetleri süresince istihdam etmek, mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartına tabi kişilerin bu belgelerini görevleri sırasında yanlarında bulundurmalarını ve yapılacak denetimlerde ibraz etmelerini sağlamak zorundadırlar. [20]

Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Başvuru Formunu doldurarak Yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte Ulaştırma Bakanlığına müracaat ederler. Bakanlıkça başvurunun mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, gerçek veya tüzel kişiler adına yetki belgesi düzenlenerek verilir. Ancak D3 yetki

---

[18] 4925 sayılı Kanun madde 6, Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 22, 48

[19] 4925 sayılı Kanun madde 7, Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 23

[20] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 23

belgesi talep edenler dışındaki adi ortaklıklara yetki belgesi verilmez. Bir yetki belgesi almak için ibraz edilmesi gerekli belgelerden, Bakanlığın uygun bulması halinde diğer bir yetki belgesinin alınmasında da tamamlayıcı belge olarak yararlanılabilir. Yetki belgesi sahiplerinin faaliyetlerinde kullanacağı taşıtlar, yetki belgelerinin eki taşıt belgesine kaydedilir. Taşıt belgesine kaydedilen taşıtların her biri için taşıt kartı düzenlenerek verilir.[21]

Yetki belgelerinin süresi beş yıl olup, yetki belgeleri, adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamaz. Yetki belgeleri hiçbir şekilde devredilemez.

Ancak, yetki belgesine sahip tüzel kişiler ve tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir. Bu değişim sonunda yeni sahip ve/veya ortaklar, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde ön görülen şartları sağlamak zorundadır.

Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin verilmesinden itibaren altı ay içinde faaliyete başlamak zorundadır.[22]

D1, D2 yetki belgesi sahipleri, faaliyet raporlarını 1 Ocak-31 Aralık arasında yıllık olarak tanzim ve imzalayarak müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa vermek zorundadırlar. Ticaret Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odaları, kendilerine kayıtlı olan yetki belgesi sahipleri ile ilgili bilgileri hazırlayarak her yıl Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Faaliyet raporlarındaki bilgilerin gerçeğe uygun olarak doldurulması ve temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanması şarttır.[23]

---

[21] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 23
[22] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 52
[23] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 52

Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması veya başka bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde, bu durumu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren altmış gün içinde Ulaştırma Bakanlığına bildirmek zorundadır. Belirtilen nedenlerle veya re'sen düşümler sonucu Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen asgari kapasitenin altına düşülmesi halinde, kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren, doksan gün içerisinde yeni taşıt veya taşıtlarla eksik kapasiteyi tamamlayacak şekilde ilgili mevzuatın gerektirdiği her türlü iş ve işlemleri sonuçlandırarak taşıt belgelerine kayıt ettirmek zorundadır. Yönetmelikte öngörülen asgari kapasitenin altına düşecek şekilde taşıt satışı yapmaları halinde bu hususu satış tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Ulaştırma Bakanlığına bildirmek ve altmış gün içerisinde de Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen asgari kapasiteyi tamamlayacak şekilde ilgili mevzuatın gerektirdiği her türlü iş ve işlemleri sonuçlandırarak taşıt belgelerine kayıt ettirmek zorundadır. [24]

Yetki belgesinin yenilenmesi için;

a) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin otuz gün öncesinden itibaren Ulaştırma Bakanlığına yazılı olarak müracaat edebilirler. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yer alan mesleki saygınlık, mesleki yeterlilik ve mali yeterlilik şartları ile diğer şartlar uygun ise yetki belgesi, eski belgenin bitim tarihi esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir ve onbeş gün öncesinden itibaren yetki belgesi sahibine veya yetkili vekiline elden verilir veya kanuni adresine taahhütlü posta ile gönderilir.

b)Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde müracaat edilmesi

[24] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 33

halinde, şartlar uygun ise belge ücreti tam olarak alınır ve yetki belgesi yenilenir.

c) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, otuz gün içerisinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi geçersiz sayılır. Durum ilgilinin faaliyetinin engellenmesi için en geç on iş günü içinde ilgili kurumlara bir yazı ile bildirilir. Ayrıca bu yazının bir örneği de bilgi ve gereği için yetki belgesi sahibine gönderilir. Yetki belgesi sahibi, geçersiz sayılan belgelerin asıllarını yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Ulaştırma Bakanlığına iade etmek zorundadır. Bu suretle yetki belgesi geçersiz sayılanların, yetki belgesi almak için yeniden talepte bulunması halinde, ilk yetki belgesi alınmasındaki şartlar aranır.[25]

Yetki belgesi sahipleri, gerçek veya tüzel kişiliklerinin son bulması veya herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde, bu hallerin gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Ulaştırma Bakanlığına iade etmekle yükümlüdürler. Yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde, hak sahipleri veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu doksan gün içerisinde Ulaştırma Bakanlığına bildirmek suretiyle, isterlerse yetki belgeleri kapsamındaki faaliyetini ölüm tarihinden başlamak üzere bir yıl süreyle devam ettirebilirler. Yetki belgesi sahibinin kanuni mirasçıları, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek isterlerse, durumlarını Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara bu bir yıllık süre içerisinde uygun hale getirmek zorundadırlar. Bu bir yıllık süre içerisinde tüm yükümlülük ve sorumluluklar kanuni mirasçılar tarafından üstlenilmiş sayılır. Yukarıda ifade edilen

[25] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 34

yükümlülük ve sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde, Bakanlığın bilgisi olduğu tarihten itibaren yetki belgesi iptal edilir.[26]

Düzenli yolcu taşıması zaman tarifesine tabidir. Taşımacılar tarafından geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanan zaman tarifeleri, Ulaştırma Bakanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Taşımacılar zaman tarifelerine uymak ve tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmak zorundadırlar. Zaman tarifeleri, yetki belgesinin kapsamına, güzergahlarının durumuna ve taşıt belgelerinde kayıtlı taşıt sayısına uygun olarak düzenlenir. Ücretsiz ve tarife altı uygulamalarına ilişkin esaslar yönetmelikte düzenlenir.[27]

Karayolu Taşıma Kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren (19.07.2003) altı ay içinde (19.01.2004 tarihine kadar); taşımacılık yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar, verilecek yetki belgeleri ve taşıt belgeleri, her belge türü için gerekli olan taşıt kapasiteleri, taşıtların yaşı, nitelikleri, istiap hadleri, belgelerin geçerlilik süreleri, geri alınması ve uygulanacak idari müeyyideleri, taşımacıların yükümlülükleri, bagaj ve taşımanın yardımcı hizmetleri, zaman tarifesinin düzenlenmesi, yolcu biletinin şekil ve muhtevasını, taşıma işlerinde çalışan şoför ve diğer görevlilerde aranacak şartlar ve nitelikleri, taşıma hizmetlerinin denetimi ve belge taleplerinin incelenmesi ile ilgili esasları, ücretsiz ve tarife altı uygulama esasları, Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer esas ve usulleri düzenleyen yönetmeliklerin Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanacağı belirtilmiş[28] olmasına rağmen Karayolu Taşıma Yönetmeliği 25.02.2004 tarih 25.384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

---

[26] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 34

[27] 4925 sayılı Kanun madde 11, Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 39, 40

[28] 4925 sayılı Kanun madde 34

Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.[29]

Karayolu Taşıma Kanunu'nun uygulama yönetmeliği 2004 yılında yayımlanmasına[30] rağmen günümüze kadar yönetmelikte 4 defa değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler sırasıyla; 08.09.2004 tarih, 25577 sayılı Resmi Gazete'de, 15.12.2004 tarih, 25671 sayılı Resmi Gazete'de, 26.02.2005 tarih, 25739 sayılı Resmi Gazete'de ve 09.09.2005 tarih 25931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin kapsamı karayolu ile yolcu taşımacılığını kapsamakla birlikte, taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi yolcu taşımaları, Yönetmelik kapsamı dışında tutulmuş olup; bunlar için Ulaştırma Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklerce, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili belediyelerce, uygulama Yönetmeliğinin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

Yetki belgesi sahipleri, aynı yetki belgesine sahip olmak şartı ile belirli bir sürede belirli bir işi yapmak üzere, Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş ortak taşıma sözleşmesini imzalayarak, bir nüshasını da Bakanlığa vermek suretiyle kendi aralarında ortak

---

[29] 4925 sayılı Kanun madde 36

[30] 25.02.2004 tarih 25.384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

taşıma yapabilirler. Bu tür taşımalarda, yetki belgesi sahipleri, sorumluluk ve yükümlülük bakımından müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler.[31]

Yetki belgesi sahipleri; hizmetlerini yürütebilecek yeterli sayı ve nitelikte personel bulundurmakla yükümlüdürler. Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdam edilmemesi durumunda doğacak her türlü zarar ve ziyandan sorumludurlar.[32]

Taşıma işlerinde istihdam edilenler; hizmet akdine tabi olup, hizmetin gerektirdiği niteliklere ve mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmak zorundadır. Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca hizmet akdi yapılmaksızın çalıştırıldığı tespit edilenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.[33]

Sürücülerin yolcu taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için; ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları, Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar hariç, Ulaştırma Bakanlığınca belirlenen kurum ve kuruluşların vereceği eğitimden geçerek sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları, sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları, yolcu taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları şarttır.[34] Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 25.02.2004 tarihinde yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre yetki belgesi alınarak yapılan yolcu taşımalarında sürücü olarak çalıştığını (sürücü belgesi örneği ve

[31] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 56
[32] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 58
[33] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 59
[34] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 60

ticari taşıt kullanma belgesi veya sürücü olarak çalıştığı firma/firmalardan alacakları yazı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış çalıştığı iş yeri ünvanı ve sürelerinin belirtildiği yazı/belge ile) belgeleyenler için tahsil şartı aranmaz.[35]

Üst düzey yönetici, orta düzey yönetici ve sürücülerin, faaliyet alanlarına uygun mesleki yeterlilik eğitimi almaları şarttır.[36]

Sürücüler ve bunları çalıştıran yetki belgesi sahipleri, çalışma süreleri bakımından, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Karayolu Trafik Yönetmelik hükümleri ile Karayoluyla Uluslararası Taşıma Yapan Taşıt Mürettebatının Çalışmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) ve ilgili diğer mevzuata uymak zorundadırlar. Bu süreler taşıtlarda bulunan takograf cihazındaki bilgilere göre tespit edilir.[37]

Hizmet akdi olmadan personel istihdamının 3 kez tespit edilmesi halinde yetki belgesi sahibinin faaliyeti bir ay süreyle durdurulur.[38]

Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliklere göre, geçici olarak verilenler dahil yetki belgesi almış olanlar, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin ilgili yetki belgesi sahipleri için öngördüğü şartları bir yıl içinde yerine getirmek zorundadırlar. Tanınan bu bir yıllık süre dolmadan yetki belgesi süresi bitenlerin, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin öngördüğü şartları sağlayamaması halinde, yetki belgesinin süresi, uyum sağlamaları için verilen bir yıllık sürenin geriye kalan süresi kadar, sağlamaları halinde ise Yönetmeliğin öngördüğü beş yıllık süre için yenilenir. Yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre yetki belgesi almış olanların yetki belgeleri;

---

[35] Karayolu Taşıma Yönetmeliği geçici madde 6
[36] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 61
[37] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 62
[38] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 82

Yönetmelikte öngörülen şartları uyum sağlamaları için verilen süre içerisinde yerine getirmemeleri halinde, iptal edilir.[39]

Yukarıda belirtilen hususlar 25.02.2004 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu tarihten önce 08.09.1994 tarih 22.045 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

3.2. Karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımaları hakkında yönetmelik[40]

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği 25.02.2005 tarihinde kadar otobüsle şehirlerarası yolcu taşıma hizmetleri, taşıma işlerinde taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Taşıma mesafesi 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile aynı il sınırları içerisinde yerleşim noktaları arasında yapılacak yolcu taşımaları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak olanlar Ulaştırma Bakanlığı'ndan yetki belgesi almak zorundadır. Altı çeşit yetki belgesi vardır:

(D1) yetki belgesi; otobüs ile şehirlerarası düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

(D2) yetki belgesi; önceden gruplandırılmış yolcuları, bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına mekik sefer yaparak taşıyanlara verilir.

---

[39] Karayolu Taşıma Yönetmeliği geçici madde 1

[40] 08.09.1994 tarihli 22045 Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(D3) yetki belgesi; belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara verilir.

(D4) yetki belgesi; ticari amaçla kayıt ve tescil edilmekle beraber taşımacılık hariç, taşıt sahibinin esas iştigal konusu ile ilgili şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

Bakanlıkça verilen bu belgelerin geçerlilik süresi iki yıldır. D1, D2, D3 yetki belgesi almak için başvuranların Ticaret veya Ticaret ve Sanayi Odalarındaki nakliyeci grubuna, diğer yetki belgelerini almak için başvuranların ise varsa ilgili oldukları meslek grubuna kayıt olmaları şarttır. 01.10.1993 tarihinden itibaren D1, D3 yetki belgeleri Ulaştırma Bakanlığı'nın Bölge Müdürlüklerince verilmiştir.

D1, D2, D3 yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 7 adet otobüse, taşıma kooperatiflerinin (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na tabidir.) ise ortakları adına kayıt ve tescil edilmiş en az 10 adet otobüsün kullanma hakkına sahip olmaları, D4 yetki belgesi almak için başvuranların ise, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet otobüse sahip olmaları şarttır.

Kullanılacak taşıtlardan D1, D2, D3 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların 10 yaşından, D4 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların ise 20 yaşından büyük olmaması şarttır. Ancak D1, D2, D3 yetki belgesi almak için ilk başvuruda beyan edilecek taşıtlar 5 yaşından, D4 yetki belgesi almak için ilk başvuruda beyan edilecek taşıtlar ise 10 yaşından büyük olamaz. Taşıtların yaşı, fabrikasında imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.

Taşımacıların taşımada kullanacağı taşıtları, yetki belgelerinin eki taşıt belgesine kaydedilir. Taşıt belgelerinde kaydedilen taşıtların her biri için taşıt kartı verilir. Bir taşıt belgesinde kayıtlı taşıtlar, bu

belgeden düşülmedikçe ve taşıt kartı iade edilmedikçe bir başka taşımacının yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilemez.

(D4) yetki belgesi taşımacılar, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş taşıtları şehirlerarası taşımalarda kullanabilirler.

(D1), (D2), (D3) yetki belgesi sahibi taşımacılar, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş taşıtları ve sahipleriyle sözleşme akdetmek suretiyle başkalarına ait taşıtları, şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanabilirler. Taşıtını bir taşımacıya sözleşmeyle bağlayan taşıt sahipleri, bu sözleşme fesh olmadıkça bir diğer taşımacı ile sözleşme yapamazlar. Taşımacılar, ticari unvanını şehirlerarasında kullanacağı taşıtların (kiralık dahil) yan ve arka karasörü üzerine yazdırmak zorundadır.

Yetki belgesi süresinin bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde yenilenmesi için müracaat edilmemesi halinde, yetki belgesi geçersiz sayılır ve durum ilgili mercilere bildirilir.

Taşımacılar faaliyetlerini gösteren faaliyet raporlarını yıllık devreler (01 Ocak – 31 Aralık) halinde tanzim ederek her yılın bitiminden sonra en geç 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa vermek zorundadırlar.

Yetki belgesinin verilmesinden itibaren taşımacıların üç ay içinde faaliyete başlamaları zorunludur.

Yetki belgeleri devredilemez. Herhangi bir nedenden dolayı faaliyetin sona ermesi durumunda, faaliyetin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde yetki belgelerinin iadesi zorunludur.

Taşımacılar her ne şekil ve surette olursa olsun taşıtlarda meydana gelecek her türlü değişikliği 60 gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

3.3. Karayolu taşıma yönetmeliği uygulama talimatı[41]

D1, D2 ve D3 yetki belgeleri Ulaştırma Bölge Müdürlüklerince düzenlenmektedir.

Yürürlükten kaldırılan "Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yetki belgesi almış olan D1 ve D3 yetki belgesi sahipleri taşıt belgelerinde halen kayıtlı olan sözleşmeli taşıtlar ile 31.07.2004 tarihine kadar taşıt belgelerine kaydettirecekleri sözleşmeli taşıtları 24.02.2005 tarihine kadar herhangi bir orana tabi olmaksızın kullanabilmişlerdir. 31.07.2004 tarihinden itibaren sadece Yönetmelikte öngörülen oranların altında olması halinde sözleşmeli taşıt ilavesi yapılabilecek ve bu taşıtları 24.02.2005 tarihine kadar kullanabileceklerdir.

Yetki Belgesi	Şirket İse	Taşıma Kooperatifi ise	İlk Başvuruda Aracın Yaşı	Aracın Yaşı	Aracın Mülkiyeti
D1	En az 7 adet otobüs	En az 10 adet otobüs	5 yaşından büyük olmayacak	10 yaşından büyük olmayacak	Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş
D2	En az 7 adet otobüs	En az 10 adet otobüs	5 yaşından büyük olmayacak	10 yaşından büyük olmayacak	araçlar ile sözleşme akdedilmek suretiyle
D3	En az 7 adet otobüs	En az 10 adet otobüs	5 yaşından büyük olmayacak	10 yaşından büyük olmayacak	başkalarına ait araçları da kullanabilirler
D4	En az 1 adet otobüs	------	10 yaşından büyük olmayacak	20 yaşından büyük olmayacak	Yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş taşıtları kullanabilir

[41] Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün 20.12.2004 tarih 21792 sayılı

Sözleşmeli taşıt kullanan yetki belgesi sahipleri ayrıca bir uyarıya gerek kalmadan 24.02.2005 tarihinde sözleşmeli taşıt oranlarını Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen oranlara uygun hale getirmek zorundadırlar. (24.02.2005-01.01.2008 tarihleri arasında 1 özmal taşıta karşılık 5 adet sözleşmeli taşıt, 01.01.2008 tarihinden itibaren 1 özmal taşıta karşılık 2 sözleşmeli taşıt.) [42]

Yönetmeliğe göre D1 ve D2 yetki belgesi alacak taşımacılar, sahibi oldukları özmal taşıt sayısının beş katını geçmemek üzere taşıt belgelerine sözleşmeli taşıtları kaydettirerek 01.01.2008 tarihine kadar kullanabileceklerdir.[43] Bu tarihten sonra ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen oranlara uyumlu hale getireceklerdir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliklere göre yetki belgesi almış olan D1-D3 dışındaki diğer yetki belgesi sahipleri, taşıt belgelerine kayıt ettirecekleri sözleşmeli taşıtlara ilişkin müracaatlarını 31.07.2004 tarihine kadar yapmışlar, eksik ve noksanlığı olmayan müracaatlar, yürürlükten kaldırılan Yönetmeliklerdeki oranlar dikkate alınarak taşıt belgelerine kayıt işlemi yapılmıştır.

31.07.2004 tarihinden itibaren sadece yeni yönetmelikte öngörülen oranların altında olması halinde sözleşmeli taşıt ilavesi yapılabilmiş ve taşıt belgelerinde kayıtlı sözleşmeli taşıtlar 24.02.2005 tarihine kadar kullanılabilmiştir. Sözleşmeli taşıt kullanan yetki belgesi sahipleri ayrıca bir uyarıya gerek kalmadan 24.02.2005

---

[42] Bu tarih Karayolu Taşma Yönetmeliğinin ilk halinde 01.01.2007 olarak belirlenmişken, 09.09.2005 tarih 25.931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 01.01.2008 olarak değiştirilmiştir.

[43] Bu tarih Karayolu Taşma Yönetmeliğinin ilk halinde 01.01.2007 olarak belirlenmişken, 09.09.2005 tarih 25.931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 01.01.2008 olarak değiştirilmiştir.

tarihinde sözleşmeli taşıt oranlarını yeni Yönetmelikte öngörülen oranlara uygun hale getirmek zorundadır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliklerde mevcut olup, bu Yönetmelikte belge türü değişen ve aşağıdaki tabloda belirtilen yetki belgelerinin geçerlilik süreleri 24.02.2005 tarihine kadar devam etmiştir.

ESKİ YÖNETMELİKTEKİ BELGE TÜRÜ	YENİ YÖNETMELİKTEKİ BELGE TÜRÜ
D 3	D 2
D 4	D 3

Bu belgelerden, geçerlilik süresi 24.02.2005 tarihinden önce sona erenlerin; sürelerinin sona erdiği tarihte, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartların sağlanamaması halinde yetki belgelerinin geçerlilik süreleri, belge ücretinin beşte biri alınarak uyum sağlamaları için verilen bir yıllık sürenin sonu olan 24.02.2005 tarihine kadar, sağlamaları halinde ise beş yıllık süre ile yeni belge türüne göre düzenlenmiş ve belge yenileme ücreti alınmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre yetki belgesi almış gerçek veya tüzel kişilere ait taşıt belgelerine yapılacak taşıt ilavelerinde Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde belirtilen taşıt yaşları, istiap hadleri ve taşıtların nitelikleri dikkate alınmakta, yaşı daha büyük olan taşıtların kaydı yapılmaktadır. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 17. maddesinin (d) bendi gereği taşıtların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunluluğu, D3 yetki belgeleri için ihtiyaridir.

D1 yetki belgeleri ile ilgili olarak düzenli hat verilirken; toplam özmal koltuk sayısına göre düzenleme yapılmakta, özmal araçların 8 yaşında olma şartı sadece asgari kapasitenin hesabında dikkate alınmaktadır.

Yetki Belgeleri, yetki belgesi talep edenin merkez adresine göre ve ayrıca usulüne uygun olarak bildirilmiş şubeleri varsa yetki belgesine ek olarak şubeleri gösterir liste tanzim edilmektedir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre D1 yetki belgesi almış olan yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinde kayıtlı mevcut taşıma hatlarındaki faaliyetlerini her hangi bir kısıtlama olmaksızın 24.02.2005 tarihine kadar sürdürebilmişlerdir.

Yetki belgesi sahipleri tarafından yapılacak hat ilavesi taleplerinde ise; mevcut hatların Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen sayıların altında olması halinde yeni hat ilavesi yapılmaktadır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin öngördüğü sayılardan fazla sayıda taşıma hattına sahip olan yetki belgesi sahipleri ayrıca bir uyarıya gerek kalmadan 24.02.2005 tarihinde taşıma hatlarını Yönetmelikte öngörülen sayılara uygun hale getirmek zorundadır.

D1 Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerine taşıma hattı ilave edilirken, taşımanın başlama ve bitiş noktası arasındaki mesafenin 100 km'yi aşmadığı hatlarda düzenleme yapma yetkisi Valilik'lere bırakıldığından ara durak yazılmayacak, taşımanın başlama ve bitiş noktaları arasındaki mesafenin 100 km'den fazla olması halinde bu hatlar için usulüne uygun bilgi ve belge ibraz edenlere istedikleri yerde ara durak kullanma izni verilmektedir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 29. maddesinin 2. bendinde; "Ancak … D3 … yetki belgesi talep edenler dışındaki adi ortaklıklara yetki belgesi verilmez" hükmü yer almaktadır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 12. maddesinin (b) bendi gereği Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, bunlarla ilgili Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret Oda belgesini ibraz eden "Adi Komandit" şirketler ile … D3 … yetki belgesi talep eden "Adi Ortaklıklara" diğer şartların uygun olması kaydıyla istedikleri yetki belgesi verilmektedir.

Herhangi bir yetki belgesi sahibi ile sözleşme yaparak "taşıt kartı"na haiz olarak faaliyette bulunan taşıt sahipleri, kendi adlarına taşımacı yetki belgesi sahibi olmadıkları için sadece müstakil olarak vergi mükellefi olup, taşımacı yetkisine haiz olmadıklarından, taşıma/navlun faturası düzenleyemezler. Ancak, bu sözleşmeli taşıt sahipleri, ürettikleri hizmet bedeli karşılığı olarak hizmet ürettikleri yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiye bu hizmetleri karşılığında, günlük, seferlik, aylık, altı aylık, yıllık ve benzeri süreler için veya ton x km, miktar ve benzeri ölçülere göre hizmet faturası düzenleyebilirler.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14. maddesinin (c) bendinde yer alan ibrazı zorunlu belgelerden; cumhuriyet savcılığından alınmış adli sicil kaydı belgeleri, … D3 … yetki belgesi talep edenlerden istenmemektedir.

3.4. Şehir içi ve 100 km. ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile ilgili genel esaslar

25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 2. maddesinin 3. bendi; "Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu

taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi taşımalar, bu Yönetmeliğin kapsamı dışında olup; bunlar için Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklerce, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi taşımalar il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle, ilgili belediyelerce bu Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak düzenlenir." hükmünü amirdir.

Maddede belirtilen Yönetmelik henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığından ve bazı valiliklerce hazırlanıp yürürlüğe konulan Yolcu Taşıma Yönergeleri arasında farklı hükümlerin bulunduğu ve bu sebeple sorunlar yaşandığı tespit edildiğinden, yönergeler arasındaki çelişkili hükümlerin giderilmesi ve uygulamada yeknesaklığı sağlamak amacıyla, Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak olan; il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi taşımalar ile ilgili yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar Valiliklerce bu konuda yapılacak uygulamalarda dikkate alınacak genel hususlar Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nce Valiliklere bildirilmiştir.

Taşımacılar, Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinin mevcut olduğu Ankara, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Trabzon illerinde Bölge Müdürlüklerinden, Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinin olmadığı yerlerde ise; taşıma mesafesi 100 kilometreye kadar şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapabilmek için Valilikten, İl sınırlarında içerisinde yapılacak yolcu taşımalarında; taşımacının merkezi adresindeki İlçe Kaymakamlığının taşımada kullanılacak taşıt sayısı esas alınarak vereceği uygunluk görüşüyle Valiliklerden yetki belgesi almak zorundadırlar.

Karayolu taşıma mevzuatında otobüs; yapısı itibariyle sürücüsü dahil en az 9 oturma yeri olan ve yolcu taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt olarak tanımlandığından, yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtların sürücüsü dahil en az 9 koltuk kapasiteye sahip olmaları şarttır.

Yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtlar, fabrikalarda imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak üzere; yetki belgesi alınabilmesinde; asgari kapasite için gerekli özmal taşıtlar ilk başvuru ve faaliyeti süresince 12 yaşından büyük olamaz ve yolcu taşımacılığı (Y türü) yetki belgesi almak üzere başvuran gerçek kişilerde kendi adına kayıt ve tescilli edilmiş sürücüsü dahil en az (9) koltuk kapasiteli 1 adet özmal taşıta, kooperatifler dahil tüzel kişilerde tüzel kişilik adına kayıt ve tescilli sürücüsü/sürücüleri dahil 30 koltuk kapasitelik özmal taşıta/taşıtlara sahip olunması şarttır.

Yetki belgesine asgari kapasitelerin dışında en çok 19 yaşına kadar taşıt kaydedilir. Ancak 31.12. 2006 tarihine kadar taşıtlarda yaş şartı aranmaz.

Sözleşmeli taşıtlar özmal taşıt sayısının iki katını geçemez. Ancak, 31.12. 2006 tarihine kadar özmal taşıt sayısının beş katına kadar sözleşmeli taşıt kaydedilebilir.

Yetki belgesi sahipleri "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ile "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası"nı yaptırmak zorundadır.

Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere idarece verilecek yetki belgesinin süresi 5 yıldır.

Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin otuz gün öncesinden itibaren ilgili Valiliğe/Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat edebilir. Şartlar uygun

ise, yetki belgesi eski belgenin bitim tarihi esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir.

Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde müracaat edilmesi halinde, şartlar uygun ise belge ücreti tam olarak alınır ve yetki belgesi yenilenir.

Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, otuz gün içerisinde müracaat edilmemesi halinde, yetki belgesi geçersiz sayılır. Durum ilgilinin faaliyetinin engellenmesi için en geç on gün içinde ilgili kurumlara ve yetki belgesi sahibine yazı ile bildirilir. Yetki belgesi sahibi, geçersiz sayılan belgelerin asıllarını belge süresinin bitim tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Valiliğe/Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne iade etmek zorundadır.

Bu suretle yetki belgesi geçersiz sayılanların, yetki belgesi almak için yeniden talepte bulunması halinde, ilk yetki belgesi alınmasındaki şartlar aranır.

Yetki belgesi ile yeni taşıma hattı ve taşıt ilavesi taleplerinde bulunanlar ile ilgili olarak; karayollarının fiziki yapısı, trafik yoğunluğu, taşıt sayısı, yolcu kapasitesi ve benzeri hususlar dikkate alınarak, taşımacılığın başladığı kalkış ve bittiği varış noktasındaki İl valiliği gerektiğinde kısıtlama getirebilir.

3.5. 2918 sayılı trafik kanunu ve karayolu trafik yönetmeliği

Karayolu ulaşımında temel yasa 13.10.1983 tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'dur.[44] Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeni ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemler bu Kanun ile düzenlenmiştir.

[44] 18.10.1983 tarih 18195 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Kanunun uygulamasıyla ilgili düzenlemeler Karayolu Trafik Yönetmeliğinde[45] yapılmıştır.

Araçlara ve sürücülere ait işlemleri yapmak, plaka ve belgelerini vermek ve bu amaca yönelik hizmetleri yürütmek üzere illerde ve gerekli görülen ilçelerde trafik tescil şubeleri veya büroları kurulmuştur. Bu şubeler veya bürolar; araçların Karayolları Trafik Kanunu'na göre gerekli araç ve gereç açısından donatılıp donatılmadığını, sürücülerini ve bunlara ait belgelerin tam olup olmadığını, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını kontrol eder, araçların tescil işlemlerini yapar, belge ve plakalarını, sürücülerin belgelerini verir, ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutar.

Araç sahipleri araçlarını tescil ettirmek ve tescil belgesini almak zorundadırlar. Tescil edilen araçlar, "trafik belgesi" ve "tescil plakası" almadan karayoluna çıkarılamaz. Askeri araçlar, iş makineleri ve raylı sistemle çalışanlar dışındaki bütün motorlu araçlar ile tescile tabi motorlu araçlara takılarak kullanılacak yapıda ve yüklü ağırlığı 750 kg.'ın üstünde olan römork ve yarı römorkların tescilleri Trafik Tescil kuruluşlarınca, askeri araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre askeri amaçla ülkemizde bulunan kuruluşlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, raylı sistemle çalışan araçların tescilleri, kullanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluşlarca, iş makinesi türünden araçların tescilleri ise; kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca, özel ve tüzel kişilere ait olanlardan tarım kesiminde kullanılanlar Ziraat Odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve Sanayi, Bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarınca, tarım kesiminde kullanılanlar hariç, İl Trafik

[45] 18.07.1997 tarih 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce yapılır.

Araç sahipleri satın alma tarihinden itibaren üç ay içinde tescil yaptırmak zorundadır. Yazılı olarak yapılan başvuru neticesinde araç tescil edilir ve Motorlu Araç Tescil Belgesi ile Motorlu Araç Trafik Belgesi düzenlenir. Tescil belgesi, sürekli kullanılabilen bir belgedir. Bu belge aracın başkasına satışı veya devri, hurdaya çıkarılması, üzerinde teknik değişiklik yapılması ve kullanım amacının değişmesi, bir başka İl'e nakli hallerinde geçersiz sayılır. Başkasına satış ve devir halinde tescil belgeleri bir ay süre ile geçerliliğini korur. Trafik belgesi ise, tescil işlemleri tamamlanmış araçların, trafiğe çıkarılmasına müsaade edilen ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir.

Trafik Kanunu'na göre; otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacakların B, otobüs kullanacakların ise E sınıfı sürücü belgesine haiz olmaları gerekmektedir.[46]

E sınıfı sürücü belgesi ile B, C,ve F sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir. Sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçların dışındaki araçları sürmeleri yasaktır.[47]

Ticari amaçla yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin, taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması yasaktır. Taşıt kullanma süreleri ile ticari amaçla yolcu taşıyan motorlu taşıtları kullanacakların denetimi ve süre dışı kullanmaya devamı önleyici tedbirlerle ilgili uygulanacak esas ve usuller ile şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına

---

[46] Trafik Kanunu madde 38, Karayolu Trafik Yönetmeliği madde 75
[47] Trafik Kanunu madde 39, Karayolu Trafik Yönetmeliği madde 85

göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları yönetmelikle belirleneceği, sürücülerin aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır. Otobüslerin yerleşim yerleri içinde 50, yerleşim yeri dışında 80 ve otoyollarda ise azami 100 km/s hızı geçmemeleri gereklidir.[48]

Ticari amaçla çalışan taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi taşıtlarla yolcu taşımacılığı yapmak isteyen sürücülerin Ticari Taşıt Kullanma Belgesine sahip olmaları zorunludur. Bu belgeye sahip olmayan sürücüler ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapamaz. Ticari taşıt kullanma belgesi alacak sürücülerin eğitimi ve belge almaya hak kazananlara belge verilme işlemleri, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na bağlı meslek odaları tarafından yapılır ve bu işlem o ilde bulunan en üst esnaf birliği kuruluşu tarafından denetlenir. Eğitime tabi tutulan sürücülerin eğitim aldıkları tarih ve isim listeleri mahallin trafik tescil şube veya bürolarına gönderilir.[49]

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır. Bu şoförler en fazla 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Hafta tatili en az 24 saattir. Bu şoförler sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az 45 dakika mola almaları mecburidir. Bu molalar sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süreleri içerisinde en az 15 dakikalık molalar şeklinde de kullanılabilir. Bu molalar süresince şoförler başka bir işle meşgul olamazlar. Hareket halindeki bir araçta, feribotta veya

---

[48] Trafik Kanunu madde 49, 50, 51, Karayolu Trafik Yönetmeliği madde 100

[49] Trafik Kanunu ek madde 1

trendeki bekleme süresi ile araç kullanılmadan geçen süre, başka iş olarak addedilemez. Alınan molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılmaz. Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir. Bu süre, biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilir ve bu durumda günlük dinlenme süresi 1 saat daha eklenerek 12 saate çıkartılır. 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az 9 saate indirilebilir. Aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede her bir şoför en az 8 saat kesintisiz olarak dinlenecektir. Günlük dinlenme süresi, yataklı ve yapılışlarında özel dinlenme yeri olan araçlar ile şoförün rahat uyuyabileceği şekilde bölümleri bulunan araçlarda, araçlar park yerinde, garajda veya yerleşim yerleri dışındaki karayollarında platform dışında park edip gerekli tedbirler alınarak geçirilebilir. Bu şoförlerin araçlarının feribotla veya trenle taşınması durumunda günlük dinlenme süreleri bir kez olmak üzere kesintiye uğrayabilir. Günlük dinlenme süresinin iki bölümü arasındaki süre mümkün olduğunca kısa olmalıdır ve gümrük işlemleri de dahil gemiye, feribota binmeden önce veya indikten sonra 1 saati aşamaz. Bu şekilde kesintiye uğrayan dinlenme süresi 2 saat uzatılır.

Yolcu taşıması yapan araç işletenleri ile bu araçları sürenlerden;

a) Araç işletenlerinin; otobüslerde takograf cihazı bulundurmaları ve bunların işler durumda olmalarını sağlamaları, araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarda, 5 yıl süreyle de işyerlerinde, işyeri yoksa araçlarında muhafaza etmeleri veya ettirmeleri, trafiğe çıkardıkları taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile gidilecek yeri kaydettikleri bir defter veya liste düzenleyerek kayıtlarını tutmaları, yolcu nakliyatı yapan kuruluş yetkililerinin şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural dışı hareketlerini izlemeleri ve kuralları ihlal etmeyi itiyat

haline getiren şoförleri eğitmeleri ve bu konuda önleyici tedbirler almaları, şehirlerarası yolcu nakliyatı yapan araçlarda, çalışma ve dinlenme sürelerini göz önünde bulundurmak suretiyle, şoförlerin gideceği yer ve güzergahları dikkate almaları ve buna göre uğrayacağı, il, ilçe veya durak yerlerinde yedek şoförleri hazır bulundurmaları zorunludur.

b) Taşıt şoförlerinin; mesleki yeterlilik belgesi alarak araç sürmeleri, zorunlu olduğu halde takografı bulunmayan veya takografları işler durumda olmayan taşıtları trafiğe çıkarmamaları, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri zorunludur. Bu şoförlerle ilgili yapılan kontroller, yıllık çalışma günlerinin en az % 1'ini kapsamalıdır. Bu kontrollerin en az % 15'i yol kenarında, % 25'i ise ilgili ve yetkililerce işverenin müştemilatında yapılır. Kontrollerde; günlük araç kullanma süreleri, molalar, haftalık ve günlük dinlenme süreleri, kayıtlarda düzensizlik belirtileri, önceki kayıtlar, takoğraf cihazının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.[50]

Takograf cihazlarının, şehirlerarası yolcu nakliyatı yapan otobüslerde kullanılır durumda bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Takograf cihazı takılan her taşıtın işleten ve sürücüsü, takıldığı tarihten itibaren bu cihazları kullanılır durumda bulundurmak zorundadır. Şehir içi ve belediye mücavir alanı içerisinde yolcu nakliyatı yapan otobüslerde takograf cihazı bulundurma mecburiyeti aranmaz. 1984 ve daha önceki yıllarda üretilen araçlarda takograf cihazı bulundurma ve kullanma mecburiyeti aranmaz. Ancak, bu araçların şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılması halinde, takograf cihazının yerine sürücü çalışma belgesinin bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Sürücü çalışma belgesi, ciltli, cebe sığacak büyüklükte ve 1 yıllık araç kullanma sürelerinin işlenebileceği hacimde olacak

[50] Karayolları Trafik Yönetmeliği madde 98

şekilde Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu belgelerin dağıtımı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından gerçekleştirilir. Sürücü çalışma belgeleri, isteklinin esnaf siciline veya ilgili esnaf kuruluşuna kayıtlı olduğunu ispat etmesi şartıyla, ikametgahının veya işyerinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca verilir. Ticari amaçla şehir içi ve belediye mücavir alanı içerisinde yolcu nakliyatı yapan araç sürücülerinden, sürücü çalışma belgesi aranmaz.[51]

3.6. Ticari taşıt kullanma belgesi

17.10.1996 tarih 4199 sayılı Yasa ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na dahil edilen ek 1.madde ile; ticari amaçla çalışan taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi taşıtlarla yolcu taşımacılığı, kamyon, kamyonet, triportör ve benzeri taşıtlarla yolcu taşımacılığı yapmak isteyen sürücülerin "ticari taşıt kullanma belgesi"ne sahip olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bu belgeye sahip olmayan sürücüler ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapamaz.

Ticari amaçla çalışan taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi taşıtlarda yolcu taşımacılığı yapmak isteyen sürücülere Ticari Taşıt Kullanma Belgesi ve kullanılmasına ilişkin esas ve usuller Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir.

Bu yönetmeliğe göre; yolcu taşımacılığını ticari amaçla yapanlar Ticari Taşıt Kullanma Belgesi almak zorundadırlar. Bu belge, sürücünün kayıtlı bulunduğu 507 sayılı Kanuna göre kurulan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı meslek odasından (Şoförler ve Otomobilciler Odası) alınır. Belgeye sahip olmayan sürücüler ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapamazlar.

---

[51] Karayolları Trafik Yönetmeliği madde 99

Bu belge üzerinde, sürücülerin almış olduğu eğitim ve kullanabileceği ticari aracın cinsi belirtilir. Odalarca verilen bu belgelerin bir listesi mahallin Trafik Şube veya Bürosuna gönderilir.

Ticari taşıt kullanma belgeleri; belgenin ilgiliye verildiği tarihten itibaren geçerlidir. Trafik polislerince yapılan trafik kontrollerinde ticari taşıt kullanan sürücülerden, sürücü belgesinin yanında bu belgede istenir.

Şehir içinde ticari amaçla, taksi, dolmuş ve minibüs gibi taşıtlarla yolcu taşımacılığı yapmak isteyen sürücü belgesi sahibi sürücülerle, bunlara ait ticari taşıtlarda çalışmak isteyen sürücü belgesi sahibi sürücülerin Odaya ve Esnaf Siciline kaydolunabilmesi için, Odaların Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun denetimi ve gözetimi altında, ders programı Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmış Eğitim kurslarında eğitim görmesi ve ilgili Odaca yapılacak sınavda başarılı olarak "Ticari Taşıt Kullanma Belgesi" alması zorunludur. Belgesi olmayanlar odaya üye olamazlar.

Ticari taşıt kullanma belgesinin taşıtta bulundurulması zorunludur. Ticari taşıt kullanma belgesi olmayan sürücüler ticari taşıt kullanamazlar. Ticari taşıtlarını ticari taşıt kullanma belgesi olmayan sürücülere veren veya kullandıran taşıt sahipleri 507 sayılı Yasa hükümleri uyarınca cezalandırılır.

Ticari taşıt kullanma belgeleri tek tip olarak konfederasyon tarafından bastırılır ve Odalarca hak sahiplerine dağıtılır.

3.7. Mesleki yeterlik eğitimi

Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliğe[52] göre; mesleki yeterlilik; mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanıma sahip olmayı, mesleki saygınlık; ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamayı, mesleki yeterlilik eğitimi; Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir mesleki yeterliliğin kazandırılması amacıyla verilecek eğitimi, mesleki yeterlilik belgesi; kişilerde mesleki yeterliliğin bulunduğunu gösteren belgeyi, mesleki yeterlilik eğitimi yetki belgesi; mesleki yeterlilik eğitimi vermek üzere faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere Ulaştırma Bakanlığınca verilecek yetki belgesini, mesleki yeterlilik eğitimi tamamlama belgesi; mesleki yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlara bu eğitimi veren kuruluşça verilen belgeyi, üst düzey yönetici; Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumundaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri, orta düzey yönetici; Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri, sektör kuruluşu; üyeleri gerçek veya tüzel kişiler olan, asgari 100 üyeye sahip ve üyelerinin en az % 80'i yetki belgesi sahibi olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunan dernek, vakıf, birlik ve benzeri sivil toplum kuruluşlarını, sürücü; karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi ifade eder.[53]

---

[52] 03.09.2004 tarih, 25572 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.

[53] Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliği madde 4

Mesleki Yeterlilik Belgesi türleri; üst düzey yönetici (ÜDY), orta düzey yönetici (ODY) ve sürücü (SRC) türü mesleki yeterlilik belgesi olmak üzere üç ana grupta değerlendirilir. Bunlar faaliyet alanlarına göre; ÜDY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı, ODY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı, SRC2 yurtiçi yolcu taşımacılığı olarak düzenlenir ve verilir. Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olma şartına tabi personelin bu belgelerini, görevleri sırasında yanlarında bulundurmaları ve yapılacak denetimlerde ibraz etmeleri zorunludur.[54]

ÜDY2 türü belge sahibi olanlar ODY2 belge türünü, ODY1 (ODY1 uluslararası yolcu taşımacılığı) türü belge sahibi olanlar ODY2 belge türünü, SRC1 (SRC1 uluslararası yolcu taşımacılığı türü belge sahibi olanlar SRC2 belge türünü almış kabul edilir.[55]

Aşağıdaki vasıflara sahip olanlardan;

a) Yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olmaları kaydıyla;

1) Üniversitelerin/Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,

2) Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra

---

[54] Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliği madde 6, 5

[55] Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliği madde 7

teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar,

3) ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler,

mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

b) Yüksek okul mezunları, yapılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları kaydıyla mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.[56]

Aşağıdaki vasıflara sahip olanlar mesleki yeterlilik eğitiminden ve sınavından muaftırlar. Bunlara, talep etmeleri halinde doğrudan;

a) Üniversitelerin/Yüksekokulların dört yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlara ilgili ODY,

b) Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle daire başkanı, bölge müdürü veya daha üst unvanla görev yapmış olanlar ile Ulaştırma Bakanlığı baş müfettişleri ve hukuk müşavirlerine talep ettikleri ÜDY,

---

[56] Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliği madde 8

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü, bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlara talep ettikleri ODY,

c) Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlara talep etmeleri halinde ilgili SRC,

türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.[57]

Mesleki yeterlilik eğitimi verecek gerçek ve/veya tüzel kişilerin Ulaştırma Bakanlığından Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi almaları zorunludur.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlıkça verilecek örneğe uygun ön değerlendirme formunu (başvurma formunu) doldurarak Bakanlığa müracaat ederler. Bakanlıkça başvurunun mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, gerçek veya tüzel kişiler adına yetki belgesi düzenlenerek verilir. Adi ortaklıklara yetki belgesi verilmez. Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi 5 yıl süreyle geçerlidir.Bu belgeye sahip gerçek veya tüzel kişiler belgenin geçerlilik süresi boyunca 15 inci maddedeki şartları haiz olmak zorundadırlar. Bu şartlara uymayanların belgeleri iptal edilir ve faaliyetleri durdurulur.

Mesleki Yeterlilik Eğitimlerinde;

a)Türk veya yabancı ülke üniversitelerinin akademik personeli,

---

[57] Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliği madde 8

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde en az 3 yıl ÜDY olarak çalışan kişiler,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında asgari 3 yıl süreyle daire başkanı ve daha üst görevlerde çalışanlar,

d) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB)'nin sektörle ilgili birimlerinde ve sektör kuruluşlarında en az 5 yıl yönetici veya uzman olarak çalışanlar,

e) Lise ve dengi okullarda görevli öğretmenler,

ile bu görevlerden emekli olanlar ve

f) Yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanlar, ihtisas konuları ile ilgili dersleri verebilirler.

Bu kişilerin verecekleri dersler konusunda "ihtisas sahibi/uzman" olduğuna dair belgeler eğitim kuruluşu tarafından Bakanlığa verilir. Bakanlık yapacağı incelemede uygun görülmeyen eğiticileri yetki belgesi sahibi kuruluşa bildirir. Yetki belgesi sahibi kuruluş bu kişileri derhal eğitici kadrosundan çıkarır. Eğiticilerin lise veya dengi okul mezunu olmaları şarttır.

Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazananların belgesi, eğitimi veren kuruluş tarafından düzenlenir, Ulaştırma Bakanlığınca tarafından onaylanarak verilir. Mesleki yeterlilik eğitimi ve/veya sınavından muaf olanlara talep etmeleri halinde ilgili Mesleki Yeterlilik Belgesi doğrudan Ulaştırma Bakanlığınca tarafından düzenlenerek verilir. Mesleki Yeterlilik Belgeleri süresiz olarak düzenlenir.

25 Şubat 2004 tarihi itibariyle Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yer alan faaliyetlerde bulunan kuruluşlarda en az on yıl üst düzey yöneticilik yapanlara, durumlarını belgelemeleri ve 31

Aralık 2005 tarihine kadar Ulaştırma Bakanlığa müracaat etmeleri şartıyla, kendilerine doğrudan ilgili ÜDY türü mesleki yeterlik belgesi verilir. 25 Şubat 2004 tarihi itibariyle en az üç yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlara ÜDY ve SRC5 türü mesleki yeterlik belgeleri hariç olmak üzere durumlarını belgelemeleri ve 31 Aralık 2005 tarihine kadar Ulaştırma Bakanlığa müracaat etmeleri şartıyla, kendilerine doğrudan ilgili ODY veya SRC türü mesleki yeterlik belgesi verilir. 31 Aralık 2005 tarihine kadar müracaat etmeyenler bu haklarını kaybederler.

03.09.2004 tarihinden önce çeşitli kurum/kuruluşlarca düzenlenen mesleki eğitim programlarını bitirdiklerini belgeleyenlere ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi hariç, yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavı'nda başarılı olmaları kaydıyla girdikleri sınavın niteliklerine uygun Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir. 25 Şubat 2005 tarihine kadar müracaat etmeyenler bu haklarını kaybederler.

Yönetmelikte öngörülen mesleki yeterlilik belgesi aranma şartı 31 Aralık 2005 tarihine kadar aranmaz iken bu süre 30.06.2006 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatılmasına Ulaştırma Bakanlılığınca uygun görülmüştür.

3.8. Terminaller ile ilgili düzenlemeler

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yolcu terminali; taşımacılar ile yolculara hizmet veren yapı veya tesis şeklinde tanımlanmıştır.[58]

Karayolu taşımacılığının ayrılmaz bir parçası ve temel altyapısı olan terminaller ve terminal işletmeciliği Ulaştırma Bakanlığının denetim ve iznine tabidir. Terminaller gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurularak, inşa edilerek ve kiralanarak işletilebilir. Gerçek ve tüzel kişiler, asgari

[58] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 4

terminal şartlarını haiz olmak kaydıyla ilgili mahalli idareden izin alarak, bağımsız özel terminaller kurabilir, inşa edebilir ve/veya bu durumda olan terminalleri kiralayarak işletebilirler. Yetki belgesi alınmadan terminal işletmeciliği yapılamaz. Terminal işletmeciliği faaliyetleri yapabilmeleri için Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi alınması zorunludur.[59]

Terminal işletmeciliği için T yetki belgesi alınmaktadır. Bu belge terminal işletmeciliği yapacak tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilmekte ve T1 yetki belgesi (Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara verilir), T2 yetki belgesi (Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerindeki yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara verilir) şeklinde konumuzla ilgili olarak ikiye ayrılır.[60]

Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esas olmakla birlikte ancak yeri ve zamanı önceden belirlenen ara duraklarda da yolcu indirmesi ve bindirmesi yapılabilmektedir. Yolcu taşımacılarının, en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur. Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanabilmektedir.[61]

Terminal işletmecileri, terminallere giriş çıkış yapan yolcu ve taşıt sayılarıyla ilgili istatistikleri tutmak ve 3'er aylık dönemler halinde Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında Ulaştırma Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler.[62]

---

[59] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 6, 51
[60] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 11
[61] Karayolu Taşıma Kanunu madde 32, Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 13, 51
[62] Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 51

3.9. 4857 sayılı iş kanunu ve ilgili yönetmeliklerdeki düzenlemeler

Kanunun birinci maddesinde 4. maddesinde sayılan istisnalar hariç bütün işyerlerinde bu Kanunun uygulanacağı belirtilmiş olup, 4. maddesinde sayılan istisnalar içinde ise sadece deniz ve hava işleri işyerlerinde Kanunun uygulanmayacağı belirtildiğinden kara yolu işi işyerleri bu Kanun ve bu Kanuna dayanarak çıkartılan yönetmelikler kapsamında yer almaktadır.

İş Kanunu'nda; iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme şeklinde tanımlanmış ve iş sözleşmesinin, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tabi olmadığı belirtilmiştir. Ancak süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde ise işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.[63]

Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denmekte ve İş Kanunu'nun 3, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 80 ve geçici 6. maddeleri süreksiz işlerde

---

[63] İş Kanunu madde 8

yapılan iş sözleşmelerinde uygulanmamakta, bu maddelerde düzenlenen konularda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.[64]

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme; kısmi süreli iş sözleşmesi olur ve kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir. Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır.[65]

Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.

---

[64] İş Kanunu madde 11

[65] İş Kanunu madde 13

İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır.[66]

İşin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırk beş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırk beş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş yükseltilmesiyle ödenir. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. Ancak 69. maddede[67] belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma

---

[66] İş Kanunu madde 14

[67] Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.

yapılamaz. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekmekte ve fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz.[68]

Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunlu olup ayrıca zorunlu sebeplerle yapılan fazla çalışmalar için yukarıda belirtilen hususlar uygulanır.[69]

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Tatil yapılmayarak çalışılırsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.[70]

İşçilere tatil gününden önceki iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi

---

Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin "gece" başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir. İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez.

[68] İş Kanunu madde 41

[69] İş Kanunu madde 42

[70] İş Kanunu madde 44

dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.[71]

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.[72]

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.[73]

Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere; dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika, dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat, yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir. Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak bu

---

[71] İş Kanunu madde 47
[72] İş Kanunu madde 63
[73] İş Kanunu madde 63

süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.[74]

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği[75]

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nin amacı, karayollarında … hareket halindeki taşıtlarda yapılan … taşıma işlerinde olduğu gibi iş süresinin bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından olanak bulunmayan işlerde çalışma dönemine ve iş sürelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemek şeklinde belirtilmiştir.

Yönetmelikte;

Haftalık iş günleri; bir haftalık süre içinde çalışılan günlerin toplamı,

Çalışma dönemi; işin yapılmasının gerektirdiği en az iki, en çok altı aylık bir denkleştirme süresi,

Çalışma süresi; bir çalışma dönemindeki toplam iş süresi, şeklinde tanımlanmıştır.[76]

Yönetmeliğe göre; çalışma dönemi, işin niteliğine göre, en çok altı ayı geçmemek üzere, işveren tarafından belirlenmektedir. Bir çalışma dönemindeki çalışma süresi, bu dönem içindeki hafta

---

[74] İş Kanunu madde 68

[75] 06.04.2004 tarih 25425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[76] Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği madde 3

sayısının, haftalık çalışma süresi çarpımı sonunda bulunan miktarı aşamaz. Çalışma süresinin haftalara tam bölünemediği hallerde, çalışma süresi iş günü üzerinden ve her iş günü 7,5 saatlik iş süresi kabul olunmak suretiyle hesaplanır. Bir çalışma dönemi içindeki haftalık iş süresi 45 saatten az ya da çok olarak belirlenebilir. Ancak kararlaştırılan çalışma dönemindeki çalışma süresinin bir iş haftasına düşen ortalaması 45 saati geçemez. Yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir.[77]

Günlük çalışma sürelerin uygulanmasında; günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi de 9 saati geçemez .[78]

İşçilere yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak ara dinlenmesi verilir.[79] Hareket halindeki taşıtlarda çalışan işçilerin ara dinlenmeleri, genel olarak duraklama yerlerinde verilir. Kalkış-varış yerleri arasında duraklama yeri bulunmayan veya duraklama yerleri bulunmakla birlikte işin niteliğinin gereği olarak bu yerlerde ara dinlenmesi verilemeyen durumlarda ara dinlenmesi taşıt içerisinde verilir. İşçiler, 24 saatlik süre içinde kesintisiz en az on bir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Çalışan işçilere haftanın bir gününde kesintisiz 24 saatten az olmamak üzere hafta tatili verilmesi zorunludur.[80]

---

[77] Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği madde 4, 5

[78] Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği madde 6

[79] 4857 sayılı İş Kanunu madde 68

[80] Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği madde 7, 8, 9

Fazla çalışma, bir çalışma dönemindeki çalışma süresinin dışında yapılan çalışmadır. Bir çalışma dönemi içinde, izinli veya raporlu bulunmaları veya işe yeni başlamaları veya işten ayrılmaları nedeniyle tam olarak çalışamayan veya işyerindeki zorlayıcı nedenlerle tam olarak çalıştırılamayan işçilerin fazla çalışmaları, o dönem içinde çalıştıkları gün sayısına göre hesaplanır. Bir yıl içinde yapılacak fazla çalışmaların toplamı 270 saati aşamaz. Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde yapılacak fazla çalışmalarda, İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğin, bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.[81]

İşverenler düzenleyecekleri tablo ve cetvellerde; her çalışma döneminde hareket halindeki taşıtlarda, işin yürütüm ve düzeninden sorumlu olan ile işveren veya işveren vekilini, çalışma dönemini, işin günlük başlayış ve bitiş saatlerini, ara dinlenmesini ve günlük dinlenme zamanlarını, hafta tatili günlerini göstermek, bunları idare büroları ile taşıtlarda bulundurmak, varsa 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 34. maddesi anlamında atanmış işyeri sendika temsilcisine bildirmekle yükümlüdürler.[82]

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği[83]

Yönetmelikte; fazla çalışma; İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları, fazla sürelerle çalışma ise; haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında

[81] Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği madde 11

[82] Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği madde 16

[83] 06.04.2004 tarih 25425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.[84]

Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.[85]

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz.[86]

Gece sayılan gün döneminde yürütülen işlerde fazla çalışma yaptırılamaz. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilere fazla

---

[84] Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği madde 3
[85] Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği madde 4, 5
[86] Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği madde 6

çalışma yaptırılamaz. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere fazla sürelerle çalışma da yaptırılamaz.[87]

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve İş Kanununun 37. maddesi uyarınca işçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir.[88]

---

[87] Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği madde 7, 8

[88] Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği madde 9, 10

III.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

Asgarî İşçilik Tespit Yöntemleri;

A) Emsal-Benzer İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

B) Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

C) Karinelerden Yararlanma

D) İşveren veya Sigortalıların Beyanları

E) İşyeri Kayıtlarından Tespit Edilen Bilgiler

F) Diğer Bilgilerdir.

Genel olarak belirtilmekle birlikte, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde uygulanacak yöntemler yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, denetim dönemi aylarının her biri için sayılan yada uygun olduğuna karar verilen yöntem/yöntemler kullanılabilmektedir.

1. İnceleme Yönteminin Esası

Karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmesi işyerlerinin asgari işçilik incelemesi yapılırken, öncelikle işyerinde çalışanların tespitine yönelik incelemeler yapılmalıdır.

Bu kapsamda; terminal işletmelerinden, terminal giriş-çıkışlarının kontrolünü yapan İl/İlçe Emniyet

Müdürlüklerinden temin edilen belgelerden elde edilen bilgiler Kurumumuz kayıtlarıyla karşılaştırılmalı, farklılıkların tespit edilmesi halinde çalışanların fiilen (işyerinde durum tespiti yapılması) ve kayden (işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi) tespitine yönelik inceleme ve araştırmalar yapılmalıdır.

Çalışanların kayden ve fiilen tespitini müteakip Müfettişçe gerekli görülmesi halinde; otobüs işletmesi işyerlerinin faaliyet konusu, araç sayısı, taşıma işinin yapıldığı güzergah ve mesafeler, mesafelerin katedilme zamanları, araç ve büro işyerlerinde çalıştırılan işçi sayısı (sürücü, muavin, host/ hostes, büro elamanları, v.b.), benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle işyerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı tespit edilmelidir.

2. İncelemenin Aşamaları

Denetim süresi içersinde belirlenen inceleme aşamalarına riayet etmek, zaman tasarrufu sağlama yanında denetimin etkinliği ve caydırıcılığını da temin edecektir.

Bu nedenle öncelikle otobüs işyerinde ikmal edilen işin yürütümü için terminal işletmelerinde bulunan belgeler temin edilmeli, bilahare işyeri hakkında il/merkez müdürlüğünde bulunan dosya bilgileri incelenmelidir.

İşin yürütüm şartları tespit edilmeli, bu nedenle gerek duyulması halinde işyerinde yerel denetim yapılmalı ve ilgililerin beyanları alınmalıdır.

İnceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgeler Kurum mevzuatımız açısından değerlendirilerek rapor düzenlenmelidir.

2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme

Otobüs işletmesi işyerleri asgarî işçilik incelemesinde Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden istenecek dosya ve belgeler bulunmaktadır.

İşyeri tarafından düzenlenerek ulaştırma bölge müdürlüklerine verilmesi gereken belgeler rehber ekindeki (EK-3) yazı şablonu örneğiyle, Emniyet Müdürlüklerinde bulunan belgeler ise rehber ekinde bulunan (EK-5) yazı şablonu örneğiyle istenilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından istenebilecek bilgi yada belgelerden çalışanların *"adı soyadı-işe başlama-işten ayrılma-görevi"* gibi konularda edinilecek bilgiler ile Kurumumuza yapılan bildirimlerin çapraz kontrolü yapılacaktır. Ancak kamu kurum yada kuruluşlarına verilen bahse konu bilgi yada belgeler sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve yürütümü için düzenlenmediğinden, bilgi yada belgelerin içerikleri irdelenerek dikkate alınacaktır.

2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi

Otobüs işletmesi işyerleriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyasından;

İşyerinin hangi tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgarî-azami ücret bilgileri,

İşyeri sicil numarasının belirlenmesi, işyerinde yapılan işin niteliği ve yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığı bilgisi,

İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak en son çalıştırılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında Kuruma yapılan bildirimlerde yaşanan gelişme bilgileri,

İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süre ve neden bilgileri,

İşyerinde daha önce durum tespiti yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların adı-soyadı, işe giriş tarihi, aldıkları ücret bilgileri,

İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler,

İşyeri adresinde ve/veya işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, yeni adres ve işveren bilgilerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediği bilgisi,

Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

tespit edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (EK-1) yer verilecek, düzenlenen belge ise asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde işyerinde çalışanlar ile işyeri kapasitesi ve işyerinde kullanılan teknoloji bilgilerine ihtiyaç duyulması yada Kuruma bildirilen sigortalıların çalışmalarının fiili çalışma olgusuna dayanmadığı yönünde tereddütler hasıl olması hallerinde işyerinde yerel denetim yapılmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara bağlı kalmak suretiyle yapılacaktır.

2.4. Kapasite Kullanım Tutanaklarının Düzenlenmesi ve Tutanaklarda Bulunması Gereken Hususlar

Yapılacak asgarî işçilik incelemesinde göz önünde bulundurulmak üzere üç nüsha halinde düzenlenecek Kapasite Kullanım Tutanakları (EK-2) asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

İşyerinde yapılacak yerel denetim sonucu, işyerinin faaliyet konusuna göre düzenlenecek kapasite kullanım tutanağında;

- Taşıma işinde kullanılan aracın sahibinin (gerçek veya tüzel kişi) adı-soyadı veya unvanı, işyeri sicil numarası,

işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü tespit edilmelidir.

■ Taşıma işinde kullanılan aracın sahibi olan gerçek veya tüzel kişi dışında bir işverene bağlı olarak faaliyette bulunması halinde; bu işverenin adı-soyadı veya unvanı, işyeri sicil numarası, işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü tespit edilmelidir.

■ Araç işyerinde çalıştırılan personellerden şoför, muavin, hostes ve host gibi görevlerde çalıştırılan personellerin sayıları tutanağa alınmalıdır.

■ Araçta ücretsiz çalışan kişilerin (işveren, eşi vb.) olup olmadığı, var olması halinde sayısal olarak tutanağa yazılmaları gerekmektedir.

■ Taşıma işinde kullanılan aracın plakası, tutanağa yazılmalıdır.

■ Aracın seyahat güzergahı, çıkış noktası, varış noktası, tahmini mesafe (km ve saat olarak), konaklama yerleri, tutanağa yazılmalıdır.

2.5. Taşıma işinin yapan işletmelerin merkez ve büro işyerlerinde düzenlenecek kapasite kullanım tutanaklarında bulunması gereken hususlar

■ Taşıma işi faaliyetinde bulunan işverenlerin adı-soyadı veya ünvanı, merkez ve şube işyerlerinin (taşıma işinin yanı sıra bilet satış bürolarının olması durumunda) adresi, işyeri sicil numarası, işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü tespit edilmelidir.

■Şehirlerarası yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde şehir içi yolcu servis işlerinin yapılıp yapılmadığı, servis işlerinde çalıştırılan araçların sayıları, plakaları, araçlarda kaç personel istihdam edildiği tespit edilmelidir.

■Çalıştırılan personellerden yönetici, sürücü ve büro personellerinin ayrı ayrı sayılarının tespit edilmesi gerekmektedir.

■İşyerinde ücretsiz çalışan kişilerin (işveren şirket ortağı, işveren, eşi vb.) olup olmadığı, var olması halinde sayısal olarak tutanağa yazılmaları gerekmektedir.

■Taşıma işinde kullanılan araçların kaçının işverene ait özmal olduğu, kaçının sözleşme karşılığı kiralandığı, özmal ve kiralanan araçların plakaları tespit edilerek tutanağa alınmalıdır.

■İşverenin taşıma faaliyetinde bulunduğu güzergahlar (çıkış ve varış noktaları), mesafeleri (km ve saat olarak), konaklama yerleri tespit edilmelidir.

IV.BÖLÜM

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE DİĞER KURULUŞLARDAKİ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Taşımacılık yapılabilmesi için Ulaştırma Bakanlığı'ndan yetki belgesi alınması zorunlu olup, taşıma işleri işletmecilerinin mesleki saygınlık, mali yeterlilik ve mesleki yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Yetki belgesi alınabilmesi için de bir takım belgelerin hazırlanarak başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Terminal işletmelerine giriş-çıkış yapan araçların sürücüleri tarafından, Karayolları Trafik Kanunu gereğince terminal çıkış noktasında, sürücü belgeleri ile takograf cihazı çıktılarının kontrol ve onaylatılması sırasında, görevlilerce çıkış yapan araç ve sürücüyle ilgili bilgiler bilgisayara kaydedilmektedir.

Bu bölümde, Karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmesi işyerlerinin ilgili mevzuat gereğince Ulaştırma Bakanlığına vermek zorunda oldukları belgelerin, yine terminal işletmelerinden çıkış yapan otobüs ve personelleriyle ilgili yapılan işlemlerle ilgili belgelerin müfettiş tarafından istenilmesi ve incelenmesine dair hususlar açıklanmıştır.

1. Ulaştırma Bakanlığı teşkilatından istenilebilecek belgeler

√ Yetki Belgeleri ve Yetki Belgelerinin Alınması İçin Verilen Belgeler

- Başvuru dilekçesi,

▪ İdarece verilen ve başvuru sahibi tarafından doldurulan "Ön Değerlendirme Formu",

▪ Yetki belgesi alacak tüzel kişiliklerin gerçek kişi ortaklarının nüfus cüzdanı örnekleri,

▪ Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Kaydı belgeleri,

▪ Temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirküleri

▪ İlgili personelin Mesleki Yeterlilik belgeleri,

▪ Gerçek ve tüzel kişiye ait kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicili gazeteleri,

▪ Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belge,

▪ Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi örnekleri,

▪ Acentelik yetki belgesi almak için, yerli ve yabancı taşımacı ile yapılmış "Acentelik Sözleşmesi",

▪ Yolcu taşımacılığı yapacakların, taşımada kullanacağı taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ile "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerinin aslı,

▪ Yetki belgesi talebi değerlendirilip belge verilmesine karar verilenlerden belge türüne göre Bakanlıkça belirlenen ücretlerin ödendiğini gösteren tahsilat makbuzu.

√ Uluslararası ve Şehirlerarası Yolcu ve Eşya Taşımacılığıyla İlgili Faaliyet Raporları

√ Acentelik Sözleşmeleri (Yolcu)

√ Acentelik sözleşmeleri (Eşya)

√ Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Faaliyette Bulunacaklar İçin Başvuru Formları

√ Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Faaliyette Bulunacaklar İçin Ön Değerlendirme Formları

√ Ortak Taşıma Sözleşmeleri

√ Taşıt Sözleşmeleri

√ Zaman Tarifeleri

2. Terminal işletmelerinin giriş-çıkışlarını kontrolle görevli emniyet kuvvetlerinden istenilebilecek kayıt ve belgeler

Taşıma işini yapan araçların sürücüleri; sürücü belgesi, ticari taşıt kullanma belgesi, motorlu araç trafik ve tescil belgesi, yetki belgesi ve sigorta poliçeleri gibi belgelerle düzenledikleri tutanakla terminal işletmelerinin çıkış noktasına müracaat ederek çıkış işlemlerini yaptırmaktadırlar.

Sürücüler tarafından düzenlenen tutanaklarda; firma adı, 1. ve 2.sürücülerin adı-soyadı, imzaları, sürücü belgelerinin alındığı yer, sürücü belgelerinin sicil numarası, aracın plakası, gideceği yer, hareket tarihi-saati, takograf markası, trafik sigortasını yapan şirket-sigortanın bitiş tarihi, koltuk sigortasını yapan şirket-sigortanın bitiş tarihi, yetki belgelerinin bitiş tarihi, fenni muayene gibi bilgiler bulunmaktadır.

Terminal işletmelerine giriş-çıkış yapan araçların sürücüleri tarafından, terminal çıkış noktasındaki emniyet mensuplarına verilen belgelerdeki bilgiler; görevlilerce bilgisayara kaydedilmektedir. Bilgisayar kayıtlarının tutulmadığı yerlerde ise, söz konusu bilgiler tarih sırasına göre düzenli olarak saklanmaktadır.

3. Karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan işyerlerinin sektörel olarak düzenlemesi gereken belgeler

√ Yetki Belgeleri

√ Taşıt Belgeleri

√ Taşıt Kartları

√ Zaman Tarifeleri

√ Sürücü Belgeleri

√ Takograf Cihaz Kayıtları

√ Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan tablo ve cetveller

√ Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri

√ Vergi Usul Kanunu Gereği Düzenlenen Yolcu Listeleri

√ Uluslararası ve Şehirlerarası Yolcu ve Eşya Taşımacılığıyla İlgili Faaliyet Raporları

√ Acentelik Sözleşmeleri (Yolcu)

√ Acentelik Sözleşmeleri (Eşya)

√ Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Faaliyette Bulunacaklar İçin Başvuru Formları

√ Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Faaliyette Bulunacaklar İçin Ön Değerlendirme Formları

√ Ortak Taşıma Sözleşmeleri

√ Taşıt Sözleşmeleri

4. Müfettiş tarafından ulaştırma bakanlığı teşkilatından belgelerin istenilmesi ve incelenmesi

4.1. Ulaştırma Bakanlığı teşkilatından istenilecek belgeler

✍ Yetki Belgeleri ve Yetki Belgelerinin Alınması İçin Verilen Belgeler

- Başvuru dilekçesi,
- İdarece verilen ve başvuru sahibi tarafından doldurulan "Ön Değerlendirme Formu",
- İlgili personelin Mesleki Yeterlilik belgeleri,
- Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi örnekleri,
- Acentelik yetki belgesi almak için, yerli ve yabancı taşımacı ile yapılmış "Acentelik Sözleşmesi",

✍ Uluslararası ve Şehirlerarası Yolcu ve Eşya Taşımacılığıyla İlgili Faaliyet Raporları

✍ Acentelik Sözleşmeleri (Yolcu)

✍ Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Faaliyette Bulunacaklar İçin Başvuru Formları

✍ Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Faaliyette Bulunacaklar İçin Ön Değerlendirme Formları

✍ Ortak Taşıma Sözleşmeleri

✍ Taşıt Sözleşmeleri

✍ Zaman Tarifeleri

4.2. Ulaştırma Bakanlığı teşkilatından karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan işverenlerle ilgili kayıt ve belgelerin istenilmesi

İncelemeyi yapacak müfettiş gerek karayoluyla taşıma işi yapan kişiler tarafından Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine verilen ve gerekse de bu Bölge Müdürlüklerince düzenlenerek taşıma yapacak kişilere verilen kayıt ve belgeleri, bu Bölge Müdürlüklerinde bizzat inceleyebileceği gibi, bu kayıt ve belgelerin birer örneklerini çalışma yerine isteyerek de inceleyebilir.

Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde bulunan belgeler ekteki 'Kayıt ve Belgelerin İbraz Yazısı' ile istenilecektir(EK-3).

4.3. Ulaştırma Bakanlığı teşkilatından temin edilen kayıt ve belgelerin incelenmesi

Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden temin edilecek belgeler; taşıma işini yapanın adı-ünvanı, sahip olduğu yetki belgelerinin türleri, taşıma işi yapılan güzergahlar, sefer sayıları, araç sayıları, araçların plakaları, koltuk kapasiteleri, araçların kimlere ait olduğu, acenteler, ortak taşımalar, yıl boyunca taşınan yolcu sayıları, taşıma işinde çalıştırılan bazı personelle ilgili bilgiler, araçların sigorta poliçeleri ve taşıma yerleri arasındaki mesafelerin zamansal olarak tespitine yönelik olarak incelenir.

Ulaştırma bölge müdürlüklerine verilen ve aynı zamanda işveren tarafından da ibraz edilecek kayıt ve belgelerden temin edilecek bilgiler rehber ekinde yer alan bilgi anahtarında(Ek:8)gösterilmektedir.

■Otobüs işletmesiyle İlgili Olarak Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden İstenilecek Kayıt ve Belgelerden;

Yetki Belgeleri ve Yetki Belgelerinin Alınması İçin Verilen Belgelerden;

Yetki belgesinin türü, alınış tarihi, geçerlilik tarihi, taşıma yapacak firmanın unvanı, adresi, vergi sicil numarası,

Taşımacı şirketin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, kurucu/mevcut ortaklar ile gerçek/tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olanlarla ilgili bilgiler,

Taşıma faaliyetinde kullanılacak özmal taşıtlarla ilgili bilgiler (plaka no, markası, modeli, tipi, cinsi, İstiap haddi/Koltuk Sayısı)

Taşımada kullanacağı taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ile "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçe bilgileri,

Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığıyla İlgili Faaliyet Raporlarından;

Taşıma işini yapan firmanın adı, taşıma dönemi, taşıma türü, güzergah, gidiş/dönüş sefer ve yolcu sayıları, alınan ücret tutarı (Ülkeler İtibariyle İcmal Tablosu),

Taşıma işini yapan firmanın adı, taşıma dönemi, belge no, taşıma türü, gidilecek ülke/güzergah, gidiş/dönüş sefer ve yolcu sayıları, alınan ücret (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Faaliyet Raporu İcmal Tablosu)

Taşıma işini yapan firmanın adı, güzergah, taşıt plaka no, gidiş (taşımaya başlama tarihi/saat/yolcu sayısı), dönüş (taşımaya başlama tarih/saat/yolcu sayısı), alınan ücretler (Uluslararası Yolcu Taşımaları Formu),

Şehirlerarası Yolcu ve Eşya Taşımacılığıyla İlgili Faaliyet Raporlarından;

Taşıma işini yapan firmanın unvanı, taşıma belgesi türü, güzergahlar, sefer sayısı, yolcu sayısı, toplam ücret,

Acentelik Sözleşmelerinden;

Taşıma işi yapan firma ile yolcu biletlerinin satış işlemleri ve diğer acentelik işlemlerini yapacak firma arazında düzenlenen acentelik sözleşmelerinden; yetki belgesi sahibi firmanın unvanı, belge numarası, belge türü, merkez adresi, sözleşmenin kapsamı, acentelik yapacak firmanın unvanı adresi, acentelik ücretleri, sözleşmenin geçerli olduğu yer/adresler, sözleşmenin süresi ve özel hükümleri,

Ortak Taşıma Sözleşmelerinden;

Ortak taşıma yapacak firmaların unvanları, belge numaraları, belge türleri, merkez adresleri, firmaların yapacağı işler, sözleşmenin özel hükümleri, sözleşmenin süresi,

Taşıt Sözleşmelerinden;

Taşıma işini yapacak firmanın unvanı, adresi, taşıt sahibinin unvanı, adresi, taşıma işinde kullanılacak araçla ilgili bilgiler (Plakası, Cinsi, Markası, Modeli, Tipi, Rengi, Şase No, Motor No, İstiap Haddi, Tescil Tarihi, Tescil Sıra No), sözleşmenin bedeli, sözleşmenin bedeli, ödeme şekli, özel hükümler, sözleşmenin süresi ve feshi,

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Faaliyette Bulunacaklar İçin Başvuru Formları ile Ön Değerlendirme Formlarından

Müracaatta bulunulan yetki belgesinin türü, belge numarası, unvanı, adresi, kayıtlı olan ticaret sanayi odası kaydı, firma yetkililerinin adı-soyadı, yolcu/eşya terminallerinin adresleri, taşıma işlerinde kullanılan özmal taşıtlarla ilgili bilgiler (plaka no, markası, modeli, tipi, cinsi, iktisap haddi/koltuk sayısı),

Zaman Tarifelerinden;

Düzenli taşıma faaliyeti yapan firmaların taşıma faaliyetlerinin zamansal bilgilerini (hareket yeri, varış yeri hareket saati v.b.),

tespit edilebilir.

- Asgari işçilik incelemesi yapılan karayoluyla yolcu yapan otobüs işletmesi işyerlerinin asgari işçilik incelemesi kapsamında Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden elde edilecek kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucu; taşıma işini yapan firmanın unvanı, merkez adresi, şube ve yolcu/eşya terminal adresleri, yetki belgesi türleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetiyle ilgili sonuçlar, uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyetiyle ilgili sonuçlar, acentelik sözleşmesine göre yapılan faaliyetlerle ilgili bilgiler, ortak taşıma sözleşmelerine göre yürütülen faaliyetler ilgili bilgiler, taşıt sözleşmeleriyle ilgili bilgiler, tespit edilmeli ve rehber ekindeki tablonun düzenlenerek rapor ekine alınması gerekmektedir(EK-4).

5. Müfettiş tarafından terminal işletmelerinin giriş-çıkışlarını kontrolle görevli emniyet kuvvetlerinden (emniyet müdürlüklerinden) kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi

5.1. Emniyet kuvvetlerinden istenilecek kayıt ve belgeler

Terminal işletmelerine giriş-çıkış yapan araçların sürücüleri tarafından, Karayolları Trafik Kanunu gereğince terminal çıkış noktasında, sürücü belgeleri ile takograf cihazı çıktılarının kontrol ve onaylatılması sırasında, görevlilerce çıkış yapan araç ve sürücüyle

ilgili bilgiler programlar (excell gibi.) kullanılarak bilgisayara kaydedilmektedir. Bu kayıtlar günlük olarak tutulup yine günlük olarak yedeklenmektedir. Bilgisayar kayıtlarının tutulmadığı yerlerde ise, söz konusu bilgiler tarih sırasına göre düzenli olarak saklanmaktadır.

İncelemenin yapıldığı ildeki Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle öncelikle yüz yüze görüşmek ve akabinde yazışma yapılmak suretiyle karayoluyla taşıma işini yapan gerçek veya tüzel kişilerle ilgili olarak bilgisayara kaydedilen bilgiler manyetik ortamda (CD, disket) veya yazılı ortamda istenilmelidir.

Emniyet Müdürlüklerinde bulunan belgeler rehber ekinde bulunan yazı şablonu örneğiyle istenilecektir (EK-5).

Bilgisayar kayıtlarından; aracın gideceği yer ve hareket saati, tarihi, sürücünün adı-soyadı, sürücü belgesinin alındığı ilin trafik kodu, varsa ilçe adı, aracın plakası, takograf cihazının markası, trafik ve koltuk sigortası yapan sigorta şirketleri ile geçerlilik süresi, firmanın taşımacılık belgesinin tarihi, fenni muayene tarihi, taşıma işini yapan firmanın adı-unvanı ile araç sahibi gerçek veya tüzel kişinin adı-unvanı ve varsa araç telefonu gibi bilgilerin tespiti yapılabilir.

5.2. Karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan işverenlerle ilgili emniyet müdürlüklerinden temin edilen kayıt ve belgelerin incelenmesi

Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecek belgelerden; aracın gideceği yer ve hareket saati, tarihi, sürücünün adı-soyadı, sürücü belgesinin alındığı ilin trafik kodu, varsa ilçe adı, aracın plakası, takograf cihazının markası, trafik ve koltuk sigortası yapan sigorta şirketleri ile geçerlilik süresi, firmanın taşımacılık belgesinin tarihi, fenni muayene tarihi, taşıma işini yapan firmanın adı-unvanı ile araç

sahibi gerçek veya tüzel kişinin adı-unvanı ve varsa araç telefonu gibi bilgilerin tespiti yapılabilir.

Müfettiş, emniyet müdürlüğünden temin ettiği bilgi ve belgeleri incelerken; taşıma işini yapan firmanın unvanı, taşıma işinde kullanılan araçların sahibi gerçek veya tüzel kişilerin adı-ünvanı, araçların plakaları, araçta çalıştırılan sürücülerin adı-soyadı, araçların çıkış noktası ve hareket saatleri, aracın gideceği yer gibi bilgileri ayrı ayrı tablolar oluşturarak mutlaka tespit etmelidir.

İnceleme amacıyla doğrudan ilişkisi bulunmayan takograf cihazının markası, trafik ve koltuk sigortası, yetki belgelerinin tarihi, araç telefonu, fenni muayene tarihi gibi bilgilerin oluşturulacak tablolara alınmaması gerekmektedir.

V.BÖLÜM

İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

1. İşverenlerin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler

1.1. Tutulması Zorunlu Defterler

Karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmesi işverenin düzenlemek zorunda oldukları defterler, kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Defter Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Yevmiye Defteri	VUK. 182.Madde /TTK. 66. Madde
Defteri Kebir	VUK. 182.Madde /TTK. 66. Madde
Envanter Defteri	VUK. 182.Madde /TTK. 66. Madde

1.2. Tutulması Zorunlu Belgeler

Karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmesi işverenin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu belgeler kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Belge Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Ücret Ödeme Bordrosu	VUK. 238.Mad./SSİY 112.Mad./İK.37.Mad.
İşçi Özlük Dosyaları	İş Kanunu Madde 75.
Puantaj Kayıtları	Sos.Sig.İşl.Yön. Madde 109
Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Gider Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri	SSGSSK. Madde 86.
İşyeri ve İşe Giriş Bildirgeleri	SSGSSK. Madde 8. ve 11.
Muhtasar Beyannameler	GVK. Madde 84.
Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listeleri	Sendikalar Kanunu Madde 62.
Yetki Belgesi	Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 6.
Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığıyla İlgili Faaliyet Raporları	Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 53..
Şehirlerarası Yolcu ve Eşya Taşımacılığıyla İlgili Faaliyet Raporları	Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 53.
Acentelik Sözleşmeleri	Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 25.
Ortak Taşıma Sözleşmeleri	Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 56.
Taşıt Sözleşmeleri	Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 21.
Zaman Tarifeleri	Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 39.
Taşıt Kartı	Karayolu Taşıma Kanunu Madde5/Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 20.
Yolcu Listeleri	VUK Madde 240

2. Otobüs İşletmesi İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı

Karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmesi işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla (EK-6) ya da incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" (EK-7) istenecektir.

2.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

İşyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun Kayıt İnceleme Tutanakları ve ekleri düzenlenecektir.

İnceleme sonucu çalışanlar hakkında tespit edilen bilgilerin kamu kurumundan elde edilen bilgiler ile birlikte değerlendirmesi yapılarak rehber ekinde bulunan (EK-9) tablo doldurulacak yada tablo içindeki bilgilerin kayıt inceleme tutanağı içinde yer alması sağlanacaktır.

2.2.1. Defterlerin İncelenmesi

Otobüs işletmesi işvereninin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutmak zorunda oldukları Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri gibi defterlerin yanı sıra tabi oldukları mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan defterleri incelenecektir. Defterler incelenirken ;

- Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve nosu, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

- Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/ yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

- Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

- İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

- Ücret ödemeleri dışındaki giderlerin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği,

- Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

2.2.2. Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi

• Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Kanunun 102/e-5. maddesinde (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği madde 112/2) belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

• İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kurumumuza bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

• İşyeri kayıt ve belgelerinden özel dershane işyerinde çalıştıkları anlaşılan ancak 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan (5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre zorunlu sigortalı olan) kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

• Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

• İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde; sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

• Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı kanunun 86/4. maddesinde (S.S.İ.Yönetmeliğinin 109/13'üncü maddesi) belirtilen kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet

sözleşmesi (kısmi zamanlı), işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık "30" günden daha az çalışıp çalışılmadığı),

- Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

- İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

- Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

- Prim belgelerinin Kurumumuza kanunî süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

- Vergi Usul Kanunun gereği düzenlenen Yolcu Listelerinden; taşıma işinde kullanılan araçların aylık çalışma süreleri, çalışma güzergahları,

- Gider belgelerinden (özelikle akaryakıt alım belgeleri) taşıma işinde kullanılan araçların aylık fiili çalışma süreleri,

- Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgelerinden, taşıma işinde kullanılan araçlarla ilgili bilgiler (plakası, aracın sahibinin kim olduğu, trafiğe çıkış tarihi, tescil tarihi, kapasitesi gibi.)

- Sürücü belgelerinden, taşıma işinde kullanılan araçları kullanan kişilerle ilgili bilgiler (adı-soyadı, kimlik bilgileri, sürücü belgesinin sınıfı gibi.)

• Takograf kayıtlarından; aracın plakası, aracın kullanılma süresi (sürme, dinlenme, yükleme, boşaltma, bekleme süreleri), aracın toplam saat olarak kullanılma süresi, km olarak kat edilen mesafe, kalkış mahalli, varış mahalli, aracı kullanan kişiyle ilgili bilgiler,

• Haftalık iş günlerine bölünemeyen işler için düzenlenecek çalışma çizelgelerinden; aracın plakası, araçta görevli personellerle ilgili bilgiler (adı-soyadı, görevleri), çalışma dönemi, çalışma süresi, işin başlama tarihi ve saati, işin bitim tarihi ve saati, ara dinlenmesi, hafta tatili, postaların sayısı ve çalışma saati,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

2.2.3. Karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmelerinin ulaştırma mevzuatı gereği düzenlemek zorunda oldukları belgelerin incelenmesi

Karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmelerinin ulaştırma mevzuatı gereği düzenlemek zorunda oldukları belgelerden tespit edilecek hususlar yukarıdaki bölümlerde detaylı olarak açıklanmıştır.

Müfettişlerin belirtilen bu belgeleri; taşıma işini yapan firmanın adı-unvanı, merkez adresi, şube ve yolcu/eşya terminal adresleri, yetki belgesi türleri, taşıma işinde kullanılan özmal ve kiralık araçlarla ilgili bilgilerin, taşıma işinin yapıldığı güzergahların, araçların aylık çalışma günlerinin, acentelerin tespitine yönelik olarak incelenmesi gerekmektedir.

2.2.4. Karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmelerine taşıma araçlarını kiraya verenlerin işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi

Yetki belgesi sahibi taşıma işini yapan firmanın özmal araçlarının dışında sözleşme karşılığı araç kiralamak suretiyle taşıma faaliyetinde bulunması halinde; taşıtını kiraya veren gerçek veya tüzel kişiler adına Kurumumuzda tescilli işyerinin olup olmadığının da tespiti ve yapılacak tespit sonucuna göre de yukarıdaki açıklamalar ışığında kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir.

VI.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmesi işyerleri hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirilmesine dair açıklamalar yer almaktadır.

1. Taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçların ve acente faaliyetlerinin kurumumuz açısından işyeri olarak tescil işlemleri

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmış, maddenin devamında da işyeri kavramı genişletilerek "işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyeri olarak kabul edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdürler.

Karayoluyla yolcu taşımacılığı yapılan işyerlerinde kullanılan otobüslerin işyeri olarak Kurumumuza tescil işlemleri farklılıklar göstermektedir.

Taşıma işinde kullanılan araçlar, ayrı ayrı araç sahipleri tarafından kendi adlarına ayrı ayrı Kurumumuza tescil ettirilerek, çalıştırılan personelle birlikte (sürücü, muavin, host, hostes) taşıma faaliyetinde bulunan yetki sahibi işverenlere sözleşme karşılığı kiralanmaktadır. Bunun yanında, aracın sahibi gerçek veya tüzel kişi araçla ilgili Kurumumuza herhangi bir işyeri tescil işlemi yapmadan aracı taşıma işini yapan yetkili işverene kiralayabilmektedir. Her iki durumda da, gerek taşıma işini yapan yetki belgesi sahibi ve gerekse de taşıma aracının sahibi de taşıma işinin yapıldığı otobüsün işyeri olarak Kurumumuza tescilinden müşterek ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler.

Çalıştırılan kişilerin taşıma işini yapan işverenin devamlı işyerinden bildirilmesi halinde otobüsün ayrıca işyeri olarak tesciline gerek bulunmamaktadır.

Otobüs işyerlerinin ayrı ayrı işyeri olarak tescilinin gerekmesi halinde; taşıt kiralama sözleşmelerinde yazılı olan bilgilerin (sözleşme tarihi, sözleşmenin süresi, feshi vb.) dikkate alınmak suretiyle tescil işleminin sağlanması gerekmektedir.

Taşıma işini yapan yetki sahibi işveren firma tarafından yolcu ve eşya taşımacılığıyla ilgili acente faaliyetlerinin (yolcu bileti tanzimi, kargo alımı, teslimi vb.) yerine getirilmesi halinde; acente faaliyetlerinin yapıldığı yerlerin taşıma işini yapan yetki belgesi sahibi işveren adına Kurumumuza tescilinin sağlanması gerekmektedir.

Yolcu ve eşya taşımacılığıyla ilgili acente faaliyetlerinin kısmen veya tamamen yetki belgesi sahibi firma ile acentelik sözleşmesi yapılmak suretiyle gerçek veya tüzel kişilere yaptırılması halinde ise; acentecilik faaliyetlerinin yapan gerçek veya tüzel kişiler adına acentecilik faaliyeti yapılan yerlerin Kurumumuza işyeri olarak tescili gerekmektedir.

2. Karayoluyla yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde çalışanların sigortalılık nitelikleri ve tescil işlemleri

5510 sayılı Kanunun sigortalı kavramına tanım getiren 4. maddesinin (a) fıkrasında belirtildiği gibi bir kişinin sigortalı olabilmesi için; bir veya birkaç işverenin yanında çalışması ve çalışmasının hizmet akdine dayalı olması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin birinci fıkrasında sigorta hak ve yükümlülüklerinin 4. maddenin (a) bendine göre sigortalı olanlar için çalışmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Karayoluyla yolcu taşımacılığında çalışanların 5510 sayılı Kanunun 4. ve 7'nci madde hükümleri karşısındaki sigortalılık durumlarının öncelikli olarak ortaya konulması gerekmektedir.

Karayoluyla yolcu taşımacılığı işinde faaliyet gösteren işyerlerinde; araç sürücüsü, muavin, host, hostes, bilet satış görevlisi, şehir içi servis hizmetleri görevlileri, şirket müdürü gibi görevlerde personeller çalıştırılmaktadır.

2.1. Karayoluyla yolcu taşımacılığı işyerlerinde personellerin sigortalılık durumlarının değerlendirilmesi

Karayoluyla yolcu taşımacılığı faaliyet konusunda çalıştırılacak araç sürücüsü, muavin, host, hostes, bilet satış görevlisi, şirket müdürü görevlerinde bulunan kişilerin 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası uygulaması bakımından sigortalı sayılmaları zorunluluktur. Belirtilen görevlerde çalıştırılanların sigortalılık durumları noktasında herhangi bir tereddüt bulunmamakla birlikte, sigortalılıklarının hangi gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanacağı konusunun açıklanması gerekmektedir.

Özellikle taşıma araçlarında çalıştırılan sürücülerin bir kısmının şirket ortaklığı, adi ortaklık vb. nedenlerle vergi mükellefi olduğu ve bu nedenle de 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin b fıkrası kapsamında sigortalı olmaları gerektiği uygulamada sıkça görülmektedir. Hemen belirtelim ki, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları kapsamında sigortalı olan kişilerin 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı tescillerinin sağlanması olanaklı değildir.

Taşıma işinde kullanılan araçların, araç sahipleri tarafından kendi adlarına ayrı ayrı Kurumumuza işyeri olarak tescil ettirilerek veya Kurumumuza işyeri olarak tescil ettirilmeden taşıma işini yapacak işverenlere personelli veya personelsiz olarak kiralanmış olunması halinde; öncelikle taşıma araçlarında çalıştırılanların hizmet akdi ilişkisinin kiminle kurulduğunun ortaya konulması gerekmektedir. Bu tespit yapıldıktan sonra, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında çalıştırılanların sigortalılığının hangi işveren tarafından sağlanacağı değerlendirilmelidir.

5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında çalışanların sigortalılıklarının sağlanması noktasında; taşıma işini yapan yetki sahibi işverenin ve aracını kiraya veren gerçek veya tüzel kişilerin müşterek müteselsil sorumluluğu dikkate alınması gerekmektedir.

Taşıma işini yapan yetki sahibi işveren firma tarafından yolcu ve eşya taşımacılığıyla ilgili acente faaliyetlerinin (yolcu bileti tanzimi, kargo alımı, teslimi vb.) yerine getirilmesi halinde; acente faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde çalışanların yetki belgesi sahibi işveren adına Kurumumuza tescilli işyerinden 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı tescillerinin sağlanması gerekmektedir.

Yolcu ve eşya taşımacılığıyla ilgili acente faaliyetlerinin kısmen veya tamamen yetki belgesi sahibi firma ile acentelik sözleşmesi yapılmak suretiyle gerçek veya tüzel kişilere yaptırılması halinde ise; acente işyerlerinde çalışanların, acentecilik faaliyetlerinin yapan gerçek veya tüzel kişiler adına acentecilik faaliyetinden dolayı Kurumumuza tescilli işyerlerinden sigortalılıklarının sağlanması gerekmektedir.

2.2. Çalışanların sigortalı tescillerinin sağlanması ve işe giriş tarihlerinin tespit edilmesi

Karayoluyla yolcu taşımacılığı için otobüs işyerlerinde çalıştırılan ve 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalılık niteliğine haiz olduğu anlaşılan kişilerin (özellikle araç sürücülerinin) işe giriş tarihlerinin tespitinde; özellikle takograf kayıtları, gider belgeleri (akaryakıt alım faturaları gibi), otogar giriş-çıkışlarındaki emniyet kayıtları ile diğer işyeri kayıt ve belgelerinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında bulunan sigortalıların tescil tarihlerinin, gerek işyeri kayıt ve belgelerinden ve gerekse de takograf ve otogar giriş-çıkışlarındaki emniyet kayıtlarının tespit edilen hususlarla Kurumumuza yapılan bildirimlerin karşılaştırılması suretiyle kesin olarak tespiti gerekmektedir.

3. Çalışanlarla ilgili kuruma yapılacak çalışma gün sayıları, prime esas kazanç tutarlarının tespitine ilişkin değerlendirmeler

3.1. Çalışanların çalışma gün sayılarının tespitine ilişkin değerlendirmeler

Çalışma hayatında bir işçinin aylık ücret karşılığı çalışması mümkün olduğu gibi, günün belli saatlerinde saatlik olarak

çalışması, ders saati, sefer sayısı şeklinde çalışması da mümkündür ve günlük hayatımızda da her zaman bu ve benzeri şekilde adlandırılan çalışma biçimlerine sıkça rastlanmaktadır. Aylık ücret karşılığı çalışan personelin/işçilerin günde bir saat çalışması halinde dahi Kurumumuza tam gün bildirilmesi, bu çalışmanın bir aylık zaman dilimini kapsaması halinde ise; Kurumumuza da ay bazında "30" günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) bildirilmesi gereklidir. Esasen, aylık ücret karşılığı çalışan sigortalıların çalışma gün sayılarının hesaplanmasında bir sorun bulunmamaktadır.

Karayoluyla yolcu taşımacılığında sefer sayısına göre araç sürücüsü olarak çalışanlar için Kurumumuza bildirilecek çalışma gün sayılarının tespitinin açıklanmasında yarar bulunmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunun 'Çalışma Süresi' başlıklı 63'üncü maddesinde, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, tarafların anlaşması halinde haftalık normal çalışma süresinin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği, bu durumda, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin, normal haftalık çalışma süresini aşamayacağı, denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabileceği hükmüyle de; haftalık çalışma süresinin "45" saat olduğu, buradan günlük çalışma süresinin ise "7,5" saat olarak hesaplanması gerektiği açıktır.

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğine göre günlük çalışma sürelerinin uygulanmasında; günlük iş süresi "11" saati, gece çalışma süresi "7,5" saati, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi de "9" saati geçemez.

İşçilere yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak ara dinlenmesi verilir. Hareket halindeki taşıtlarda çalışan işçilerin ara dinlenmeleri, genel olarak duraklama yerlerinde verilir. Kalkış-varış yerleri arasında duraklama yeri bulunmayan veya duraklama yerleri bulunmakla birlikte işin niteliğinin gereği olarak bu yerlerde ara dinlenmesi verilemeyen durumlarda ara dinlenmesi taşıt içerisinde verilir. İşçiler, "24" saatlik süre içinde kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Çalışan işçilere haftanın bir gününde kesintisiz "24" saatten az olmamak üzere hafta tatili verilmesi zorunludur.

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil "9" kişiyi geçen araçların şoförlerinin "24" saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak "9" saatten ve devamlı olarak "4,5" saatten fazla araç sürmeleri yasaktır. Bu şoförler en fazla "6" günlük araç kullanma süresinden sonra "1" günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Hafta tatili en az "24" saattir. Bu şoförler sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az "45" dakika mola almaları mecburidir. Bu molalar sürekli "4,5" saatlik araç kullanma süreleri içerisinde en az "15" dakikalık molalar şeklinde de kullanılabilir. Bu molalar süresince şoförler başka bir işle meşgul olamazlar. Hareket halindeki bir araçta, feribotta veya trendeki bekleme süresi ile araç kullanılmadan geçen süre, başka iş olarak addedilemez. Alınan molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılmaz. Şoförler her "24" saat içerisinde "11" saat kesintisiz dinlenecektir. Bu süre, biri en az "8" saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilir. Ve bu durumda günlük dinlenme süresi "1" saat daha eklenerek "12" saate çıkartılır. "11" saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada "3" defadan fazla olmamak üzere en az "9" saate indirilebilir. Aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her "30" saatlik sürede her bir şoför en az "8" saat kesintisiz olarak dinlenecektir. Günlük dinlenme süresi, yataklı ve yapılışlarında özel

dinlenme yeri olan araçlar ile şoförün rahat uyuyabileceği şekilde bölümleri bulunan araçlarda, araçlar park yerinde, garajda veya yerleşim yerleri dışındaki karayollarında platform dışında park edip gerekli tedbirler alınarak geçirilebilir. Bu şoförlerin araçlarının feribotla veya trenle taşınması durumunda günlük dinlenme süreleri bir kez olmak üzere kesintiye uğrayabilir. Günlük dinlenme süresinin iki bölümü arasındaki süre mümkün olduğunca kısa olmalıdır ve gümrük işlemleri de dahil gemiye, feribota binmeden önce veya indikten sonra "1" saati aşamaz. Bu şekilde kesintiye uğrayan dinlenme süresi "2" saat uzatılır.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; özellikle uzun mesafelerde çalışan şoför ve yardımcı personel, sefere başladıkları çıkış yerinden itibaren, varış yerine kadar ve hatta ilk çıkış yerine dönünceye kadar geçen sürelerin tamamında bilfiil çalışmaktadırlar. Bir başka deyişle, taşıma araçlarında çalışan şoför ve yardımcı personelin Kurumumuza bildirilmesi gereken çalışma gün sayıları hesaplanırken; değerlendirmeler yolculuk saati üzerinden değil, bir çalışma günü olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Örnek verecek olursak, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmak için göreve çıkmış bir araçta çalışan iki şoför, dörder saat değişmeli araç kullansalar, ve iki saatlik ara dinlenmesi süresini de kullanmış olarak toplam "18" saat sonra varış yerine gelseler, her iki şoförün de "18" saat çalışmış olduğunun kabulü gerekmektedir. Çünkü, şoförlerin bizzat direksiyon başında bulunmadığı sürelerin de işverenin talimatı altında bulunulduğunun kabulü gerekmektedir. Aynı durum, araçta çalışan yardımcı personel için de geçerlidir.

Hemen belirtelim ki, acente işyerlerinde bilet satışı, rezervasyon, kargo kabulü gibi işlerde çalışan büro personelinin çalışma gün sayılarının tespitinin de; çalışma ilişkileri (kısmi, part-

time, sürekli) dikkate alınmak suretiyle yapılması gerekmektedir. Bu nitelikte personelin çalışma gün sayıları tespit edilirken, acente işyerlerinin açılış-kapanış saatleri, çalışma süreleri dikkate alınmalıdır.

3.2. Çalışanların prime esas kazanç tutarlarının tespitine ilişkin değerlendirmeler

5510 sayılı Kanunun 80'inci maddesinde yasa koyucu sigorta primine tabi olan ve sigortalıların Kurumumuza bildirilecek günlük kazançlarının nasıl hesaplanacağını açıkça ortaya koymuştur. Sosyal sigorta primi matrahı, Kurumca alınması gereken priminin miktarını belirlemek için temel alınan değerdir. Sigortalının kazancından anlaşılması gereken, sigortalının bir ay içersinde sağlamış olduğu kazançlarından, sigorta primine esas kazanç tutarlarının hesaplanmasında tutara dahil edilen/edilmesi gereken ödemelerdir.

Sigortalıların belirli bir zaman ve miktar üzerinden ücret almamaları, sigortalıların prim ödemesi yapılacak ayın belli günlerinde çalışmaması, sigortalının prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmaması ve ücret almaması, sigortalının yüzde usulüne göre veya kara katılma ve komisyon ücreti karşılığı çalışması, sigortalının hem belirli bir zaman ve miktar üzerinden hem de belirli olmayan zaman ve miktar üzerinden ücret alması şeklinde çalışması olasıdır. Bu durumlardan her birine göre sigortalının günlük kazancının hesaplanması değişiklik arz edecektir.

Sigortalı, eğer prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmadığı gibi o günlerde ücret de almamışsa, bu durumda sigortalının prime esas günlük kazancı, sözü edilen aya ait ve prime esas kazanç tutarına tabi olacak nitelikteki kazançlar toplamının yine o ayda ücret aldığı veya hesaplanan çalışma gün sayısına bölünmesi sonucu çıkan meblağdır.

Karayoluyla yolcu taşımacılığı yapılan işyerlerinde çalışan sigortalılara ücretleri aylık olarak ödendiği gibi, yaygın olarak sefer başına, sefer sayısına göre de ödenmektedir. Uygulamada taşıma araçlarında çalışan şoförlerin ücretlerinin asgari ücretin çok üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, özellikle taşıma araçlarında şoför olarak çalıştırılan kişilerin ücretlerinin ve dolayısıyla adlarına Kurumumuza bildirilmesi gereken SPEK tutarlarının tespitinde öncelikle kaydi tespitlere öncelik verilmeli, bunun yanında gerekli görülmesi halinde çalışanların günlük, aylık veya sefer başına alması gereken ücretlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarından alınacak bilgiler doğrultusunda tespit edilmelidir.

Taşıma araçlarında gerek şoför olarak ve gerekse de yardımcı personel olarak çalışan kişiler için Kurumumuza bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarlarının tespitinde; yapılacak incelemeler sonucu elde edilen bilgi ve belgeler göz önünde bulundurulmak ve İş Kanununa göre belirlenen ve 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan aylık/günlük asgari ücret miktarı aylık/günlük miktarları dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.

Sefer sayısı başına yapılan ödemelerin günlük asgari ücretten az olmaması gerekmektedir. Çalışanların ücretlerin tespitinde, günlük çalışma saati süreleri de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Prime esas günlük kazancın hesaplanmasını;

$$\text{Prime Esas Günlük Kazanç} = \frac{\text{Brüt Ücretler Toplamı (Sigorta Primine Tabi Olan Ödemeler)}}{\text{Ay İçindeki Çalışma Gün Sayısı (Prim Ödeme Gün Sayısı)}}$$

şeklinde formüle edebiliriz.

Sigortalının günlük kazancının bulunmasından sonra, günlük kazanç tutarı, sigortalının ay içindeki çalışma gün sayısıyla (prim ödeme gün sayısı) çarpılmak suretiyle, işverenin o içinde sigortalı için Kurumumuza bildireceği prime esas kazanç tutarı bulunacaktır.

Kuruma bildirilmesi gereken aylık prime esas kazanç tutarının hesaplanmasını;

Prime Esas Kazanç Günlük Tutarı X Aylık Çalışma Gün Sayısı = Aylık Prime Esas Kazanç Tutarı

şeklinde formüle edebiliriz.

Kurumca alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt ve üst sınırları 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle sınırlanmıştır. Anılan madde de prime esas kazançları belirli bir alt ve üst sınır kabul edilerek (sınırlanarak), günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanacağı, sigortalının kazancının alt sınırın altında olması halinde, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin tümünü işverenin ödeyeceği, aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primlerin, bu madde uyarınca tespit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşması halinde, farkın, sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri verileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle de, sigortalıların günlük kazançlarının hesaplanmasından sonra Kuruma bildirilmesi gereken aylık kazanç tutarının tespit edilmesi sırasında mutlaka 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları da göz önünde bulundurularak işlem yapılması gerekmektedir.

4. Kurumumuza bildirilmesi gereken asgari işçiliğin tespitine yönelik değerlendirme

4.1. Kayden/fiilen tespitle ilgili açıklamalar

Kayden tespit, işyeri kayıt ve belgelerinden kişilerin çalışmalarının (ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş sayısı gibi bilgiler) tespit edilmesidir.

Karayoluyla yolcu taşımacılığı yapılan işyerlerinin asgari işçilik incelemesi kapsamında; gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerin ve gerekse de çapraz inceleme yoluyla Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden ve/veya otogar giriş-çıkış noktalarında görevli emniyet kuvvetlerinden incelenmek üzere yazılı veya manyetik ortamda istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişilerin çalışmaları karşılığında, aksine bir tespit veya iddia olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi anlamında sigortalı sayılarak, yine anılan kanunun 86'ncı maddesi gereği (4/a) sigortalılarına hizmet kazandırılması gerekmektedir.

Aslolan, taşıma araçlarında araç sürücüsü veya yardımcı personel olarak çalıştırılan kişilerin Kurum uygulamalarımız anlamında sigortalı sayılmasıdır. Ancak, uygulamada kimi zaman araçta şoför olarak veya yardımcı personel olarak çalıştırılan kişilerin vergi mükellefiyetinden dolayı 5510 sayılı kanunun (4/b) maddesi uyarınca bildirimde bulunulduğu sıkça rastlanılmaktadır. Vergi mükellefiyet durumu müstakil ticari faaliyete, kimi zaman adi ortaklığa dayandığı gibi, kimi zaman da şirket ortaklıklarına dayanabilmektedir. Yapılacak incelemelerde; yetki belgesi sahibi taşımacıya sözleşme karşılığı kiralanan araçlarda çalıştırılan kişilerin kimler olduğu takograf kayıtları ve emniyet müdürlüğü

kayıtlarından mutlaka tespit edilmeli, tespitlerin sonucuna göre işlem yapılmalıdır.

Fiilen tespit, 5510 sayılı Kanunun uygulamasında yetkili denetim elemanlarının işyerinde yaptıkları denetimler sırasında, işyeri ve çalışanları hakkında tespit ettikleri bilgilerdir.

Asgari işçilik incelemesi kapsamında işyerinde durum tespiti yapılması halinde; işyerinde fiilen çalıştığı görülen sigortalıların Kurumumuza tescillerinin sağlanması gerekmektedir.

Bunun yanında bilinen anlamda kayden tespit olarak tanımlanamamakla birlikte işverenler tarafından işyeri ve işyerinde çalışanlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen belgelerin temin edilmesi halinde çalışanların sigortalılığının sağlanması ve hizmet kazandırılması da mümkündür.

İşyerinin asgari işçilik incelemesi kapsamında yapılan incelemeler sonucu; işyerinde çalıştığı 5510 sayılı Kanunun 86'ncı maddesine göre kayden veya fiilen tespit edilen kişiler adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi halinde, anılan kanunun 85'inci maddesi hükümlerine göre asgari işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapmaya gerek bulunmamaktadır.

4.2. Asgari işçiliğin tespitine yönelik yöntemlerin değerlendirilmesi

Karayoluyla yolcu taşımacılığı konusunda faaliyette bulunan işyerleri hizmet sektörü içerisinde yer almaktadır. Hizmet sektöründe faaliyette bulunan işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgari işçiliğin tespitinde izlenmesi gereken yöntem diğer sektörlerden farklılıklar arz etmektedir.

Karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgari işçiliğin tespitinin de; taşıma işlerinde kullanılan araçların sayıları (özmal ve kiralanan), taşıma güzergahları, güzergahlar arası taşıma faaliyetlerinin süresi/mesafesi, taşıma işlerinde çalıştırılan/çalıştırılması gereken işçi sayıları (şoförler, araçtaki yardımcı personel, büro personeli v.b.), çalıştırılanlara ödenmesi gereken ücretler ve ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınmalıdır.

4.2.1. Taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçların ve araçların çalışma günlerinin tespit edilmesi

Taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçların gerek taşımacıya ait özmal araçlar ve gerekse de sözleşme karşılığı kiralanan araçlar olmak üzere ayrı ayrı tespit edilmesi gerekmektedir. Taşıma işlerinde kullanılan araçlar öncelikle; taşımacıya ait kayıt ve belgelerden (yevmiye defteri, envanter defteri, motorlu araç tescil belgeleri, yolcu listeleri, sigorta poliçeleri v.b) tespit edilmeye çalışılmalıdır. İşyeri yasal kayıt ve belgelerinden araçların tam olarak tespitinin yapılamaması veya tereddüt olması halinde, otogar giriş-çıkışlarındaki kontrol noktalarında tutulan kayıtlardan da araçların kesin olarak tespiti her zaman mümkündür.

Araçlarla ilgili hususlar tespit edilirken, aracın plakası, mülkiyet durumu (özmal, kiralık, sahibi), taşıma işlerinde kullanılmaya başlanılma tarihi, gibi hususlar mutlaka açıkça ortaya konulmalıdır.

Taşımacıya ait olan veya kiralanan araçların tespit edilmesinin yanında, bu araçların fiilen taşıma işlerinde kullanılıp kullanılmadığına da dikkat edilmelidir. Araçların fiilen taşıma işlerinde kullanılıp kullanılmadığı, özelikle yolcu listeleri, akaryakıt alım belgeleri ve otogar giriş-çıkış noktalarındaki kayıtlardan kolaylıkla tespit edilebilir.

Yetki belgesi taşımacı adına yolcu taşıma işinde kullanılan araçların inceleme aylarındaki çalışma gün sayılarının; yolcu listeleri, takograf kayıtları, otogar giriş-çıkış noktasındaki kayıtlar ve haftalık iş günlerine bölünemeyen işler için düzenlenecek çalışma çizelgelerinden yararlanılarak ay be ay tespit edilmesi gerekmektedir.

4.2.2. Taşıma güzergahlarının ve taşıma faaliyetlerinin süre ve mesafe olarak tespit edilmesi

Taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçların tespiti yapılırken, taşıma güzergahlarının ve buna bağlı olarak da taşıma faaliyetlerinin süre (dakika/saat) ve mesafelerinin (km) de tespit edilmesi gerekmektedir. Taşıma güzergahları ve taşıma faaliyetlerinin süre ve mesafe olarak tespitinin nedeni, asgari işçilik değerlendirmesi sırasında çalıştırılması gereken sürücü ve yardımcı personelin sayısının belirlenmesine olan etkisidir.

Güzergah ve taşıma faaliyetlerinin süre ve mesafe olarak tespiti; yolcu listeleri, zaman çizelgeleri, otogar giriş-çıkış noktalarındaki kayıtlar ve takograf kayıtlarından yapılabilir.

4.2.3. Çalışanların ücretlerinin tespit edilmesi

Yolcu taşımacılığı yapan otobüs işyerlerinde çalışanlara ücret ödemeleri genellikle sefer başına ödenmektedir. Bunun yanında, uygulamada aylık ücret karşılığı çalıştırılan kişilere sefer sayısı başına ayrıca prim ödendiği de görülmektedir.

Yolcu taşımacılığı yapılan otobüs işyerlerinde çalıştırılanlara ödenen ücretlerin tespitinde öncelikle işyeri kayıt ve belgeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, işyeri kayıtlarındaki bilgiler mutlak doğru olarak kabul edilmeyip, ücretlerin tespitine yönelik olarak; kamu kurum ve kuruluşları (Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri

Bakanlığı) ile meslek kuruluşlarından (Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu vb.) yazışma yapılmak suretiyle bilgi edinilmesi yoluna gidilmelidir.

4.2.4. Araçlarda çalıştırılan/çalıştırılması gereken kişilerin tespit edilmesi

Karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs işyerlerinde çalıştırılması gereken sürücü ve yardımcı personellerle ilgili kesin sayısal bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak, gerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve gerekse de bu kanunların uygulamasına yönelik yönetmeliklerdeki hükümlerden (Karayolları Trafik Yönetmeliği, Karayolları Taşıma Yönetmeliği v.d.) yola çıkılarak taşıma araçlarında taşıma süresi boyunca çalıştırılması gereken kişi sayısının; trafik güvenliği, taşıma işinin niteliği ve kesintisiz araç kullanma süreleri de dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

4.2.5. Asgarî işçiliğin tespit edilmesi

Yetki belgesi sahibi taşımacı adına yolcu taşıma işinde kullanılan araçların ve araçların çalışma günleri, taşıma güzergahları ve taşıma faaliyetlerinin mesafeleri (saat ve km olarak) hakkında yapılan tespitlerin dikkate alınarak araçlarda çalıştırılan/çalıştırılması gereken kişi sayılarına göre Kurumumuza inceleme dönemi aylarında bildirilmesi gereken kişi sayısı ve çalışma gün sayılarının tespiti gerekmektedir. Kuruma bildirilmesi gereken kişi ve çalışma gün sayılarının tespit edilen ücretlerle çarpılması sonucu bildirilmesi gereken SPEK tutarları tespit edilmeli, tespit edilen SPEK tutarlarından Kuruma bildirilen ile kayden ve/veya fiilen tespit edilen bildirimler düşüldükten sonra eksik bildirilen işçilik tutarı tespit edilmelidir.

VII.BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Otobüs işletmesi işyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

▪ İşyeri Dosyası İnceleme Bilgileri Tablosu (EK-1) düzenlenerek rapor ekine alınacaktır.

▪ İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı kanunun (4/b) hükmü kapsamında sigortalı olan işveren şirket ortaklarının çalışmaları dikkate alınacaktır.

▪ Otobüs işletme faaliyetinin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; yapılacak incelemelerde mutlaka bu hususun göz önüne alınarak, çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanacaktır.

▪ İşyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise "30" tam gün olarak dikkate alınacaktır.

▪ İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşan kısmı asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edecektir.

▪ İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

▪ Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarından fazla ise, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılacaktır.

▪ Otobüs işletmesi işyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle (59, 85, 86'ncı maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

▪ Otobüs işletmesi işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı, karayolu ve ulaştırma mevzuatı yönüyle işlem yapılmasının gerektirecek hususların

tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanacaktır.

▪ Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların kendilerine ait (öz mal) otobüsleri yanında diğer kişilerden otobüs kiralayarak yolcu taşıma işlerini yaptıkları bilinmektedir. Asgari işçilik incelemesi firma bazında yapılacağından, yetki belgesi taşımacı firmanın ismini kullanarak faaliyet gösteren tüm otobüs işyerlerinin denetimi yapılacaktır.

▪ Gerek duyulması halinde, otobüs firmalarının acente işyerleri (bilet satış ve diğer büroları, kargo taşıması) ile şehir içi servis hizmeti veren birimleri de denetlenecektir. Araçlarla birlikte bu birimlerin de tek dosyadan bildirilmesi halinde asgari işçiliğin tespitine yönelik değerlendirmenin bu birimlerin tamamının kapsayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

▪ Gerek yetki belgesi taşımacı firmalara ait özmal araçların ve gerekse de gerçek veya tüzel kişilere ait kiralık araçların trafikten men edilmesi, kazaya uğraması vb. nedenlerle faaliyetlerinin kesintiye uğradığının tespit edilmesi halinde; yapılacak incelemelerde mutlaka bu hususun göz önüne alınarak, çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanmalıdır.

▪ Taşıma işlerinde kullanılan kiralık araçların ayrı ayrı işyeri tescillerinin olması gerektiği durumda, asgari işçilik uygulamasının; yetki belgesi sahibi taşımacı firmadan ayrı olarak, kiralanan otobüs işyeri bazında yapılarak, raporlarının ilgili sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

▪ İşyerlerinin asgari işçilik incelemesi sırasında; otobüs işyerlerinde çalışan sigortalıların bir kısmının acente, büro, şehir

içi servis hizmetleri vb. diğer işyerlerinden bildirilip bildirilmediğinin de ayrıca kontrol edilmesi, sonucuna göre işlem yapılması gerekmektedir.

EKLER

EK-1

İŞYERİ DOSYASI İNCELEME BELGESİ			
1	İşyeri Unvanı	:	
2	İşverenin Adı-Soyadı	:	
3	İşyeri Adresi	:	
4	İşyeri Telefon ve Fax Numarası	:	
5	İşyeri (Tam) Sicil Numarası	:	
6	İşkolu Kodu İşin Niteliğine Uymuyorsa Önerilen İşkolu Kodu	:	
7	İşyerinin Yasa Kapsamına Alınış Tarihi	:	

8	İşyeri Bildirgesinde Yer Alan;			9	İşyeri Hakkında Varsa;		
	Sigortalı Sayısı					Adedi	Konusu
	Asgari Ücret				Yakınma		
	Azami Ücret				İhbar		
					Şikayet		

10- İşyerinden Kuruma Yapılan Bildirimler;

Yıl/Ay	Sigortalı Sayısı	Gün Sayısı	SPEK Tutarları
20…../1			
/2			
/3			
/4			
/5			
/6			
/7			
/8			
/9			
/10			
/11			
/12			

11- İşyerinde Yapılan Durum Tespitlerinde Çalıştığı Saptanan Sigortalıların;

Sigorta Sicil No	Adı-Soyadı	İşe Giriş Tarihi	Aldığı Ücret

12- İşyerinde Varsa;

	Devir	Tasfiye	Terk	İntikal
Tarih				
Açıklama				

13	Bildirimlere Ara Verildiyse	Nedeni		
		Süresi		
14	Son Olarak Çalıştırılan Sigortalı Sayısı			
15	İşyerinin Adres Değişikliği Oldu İse Yeni Adresi			
16	İşveren Tüzel Kişiliğinde Değişiklik Varsa Yeni Hali			
17	Yapılmış Yerel Denetimlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Yönünden varsa Görülen Eksiklikler			
18	İşyerinin Nitelik ve Niceliği Hakkında Bilgiler			

EK-1

19	**Diğer Bilgiler;**

……

Müfettiş

EK-2/A

A

KAPASİTE KULLANIM TUTANAĞI
(Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüs İşletmeleri İçin)

I-İŞYERİ VE İŞVERENLE İLGİLİ BİLGİLER

1. Yetki Belgesi Sahibi Taşımacının Adı-Ünvanı : .....
2. İşlem Gördüğü Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü : .....
3. İşyeri Sicil Numarası : .....
4. Taşıma Aracının Sahibinin Adı-Ünvanı : .....
5. İşlem Gördüğü Sigorta Müdürlüğü : .....
6. İşyeri Sicil Numarası : .....

II-İŞYERİNİN NİTELİK VE NİCELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

1.İşyerinde Çalışan Personel Durumu

a.Araç Sürücüleri :

b.Yardımcı Personel Sayısı :

Muavin	Hostes	Host	Toplam

c.Ücretsiz Çalışan Kişi Sayısı(Şirket Ortakları ve Diğer) :

2.Taşıma Aracıyla İlgili Bilgiler :

Plakası	Aracın Kime Ait Olduğu	Aracın Cinsi

Diğer Gerek Duyulan Bilgiler

3.Taşıma Faaliyetiyle İlgili Bilgiler :

Çıkış Yeri	Çıkış Tarihi	Varış Yeri	Varış Tarihi

Çıkış Saati	Tahmini Varış Saati	Tahmini Seyahat Süresi (Saat)	Seyahat Mesafesi (Km)

Taşıma Güzergahı

.....
İşveren/İşveren Vekili

.....
Müfettiş
.../.../200...

EK- 2/B

KAPASİTE KULLANIM TUTANAĞI
(Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüs İşletmeleri İçin)

I-İŞYERİ VE İŞVERENLE İLGİLİ BİLGİLER

1.İşverenin Adı-Soyadı (Taşımacı) : .....
2.İşlem Gördüğü Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü : .....
3.İşyeri Sicil Numarası : .....
4.Sahip Olunan Yetki Belgelerinin Türleri : .....
5.Şube İşyerlerinin Adresleri ve Diğer Bilgiler : .....
.....

II-İŞYERİNİN NİTELİK VE NİCELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

1.İşyerinde Çalışan Personel Durumu

a.Yönetici Personel Sayısı : [ ] .....

b.Araçlarda Çalıştırılan Personel Sayısı :

Sürücü	Muavin	Hostes	Host	Toplam

c.Diğer Personel (Büro Personeli) : [ ] .....

d.Ücretsiz Çalışan Kişi Sayısı(Şirket Ortakları ve Diğer) : [ ] .....

2.Taşıma Araçlarıyla İlgili Bilgiler :

Plakası	Aracın Cinsi	Mülkiyet Durumu

EK- 2/B

3.Taşıma Faaliyetleriyle İlgili Bilgiler :

Çıkış Noktası	**Varış Noktası**	**Taşıma Güzergahları**

4.Acentecilik Faaliyetiyle İlgili Bilgiler :

Yolcu	.....
	.....
	.....
Eşya	.....
	.....
	.....

5. Şehriçi Servis Faaliyetleriyle İlgili Bilgiler :

Aracın Plakası	**Cinsi**	**Mülkiyet Durumu**

……
İşveren/İşveren Vekili

……
Müfettiş
…/…/200…

EK-3/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU:…….

……..ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……....adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Müdürlüğünüze verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …… dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) Yetki Belgeleri ve Yetki Belgelerinin Alınması İçin Verilen Belgeler (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 6.)
- Başvuru dilekçesi,
- İdarece verilen ve başvuru sahibi tarafından doldurulan "Ön Değerlendirme Formu",
- İlgili personelin Mesleki Yeterlilik belgeleri,
- Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi örnekleri,
- Acentelik yetki belgesi almak için, yerli ve yabancı taşımacı ile yapılmış "Acentelik Sözleşmesi",

2) Uluslararası ve Şehirlerarası Yolcu ve Eşya Taşımacılığıyla İlgili Faaliyet Raporları (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 53)
3) Acentelik Sözleşmeleri (Yolcu) (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 25)
4) Ortak Taşıma Sözleşmeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 56)
5) Taşıt Sözleşmeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 21)
6) Zaman Tarifeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 39)

GÖNDERİLECEK SURET

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : …….. Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

EK-3/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU:…….

……..ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …….....adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Müdürlüğünüze verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …….…… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

……..
Müfettiş

…….. ait Kayıt ve Belgeler:

1) Yetki Belgeleri ve Yetki Belgelerinin Alınması İçin Verilen Belgeler (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 6.)
- ☐ Başvuru dilekçesi,
- ☐ İdarece verilen ve başvuru sahibi tarafından doldurulan "Ön Değerlendirme Formu",
- ☐ İlgili personelin Mesleki Yeterlilik belgeleri,
- ☐ Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi örnekleri,
- ☐ Acentelik yetki belgesi almak için, yerli ve yabancı taşımacı ile yapılmış "Acentelik Sözleşmesi",

2) ☐ Uluslararası ve Şehirlerarası Yolcu ve Eşya Taşımacılığıyla İlgili Faaliyet Raporları (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 53)
3) ☐ Acentelik Sözleşmeleri (Yolcu) (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 25)
4) ☐ Ortak Taşıma Sözleşmeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 56)
5) ☐ Taşıt Sözleşmeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 21)
6) ☐ Zaman Tarifeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 39)

KALACAK SÜREY

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : …… Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

EK-4

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEMİN EDİLEN KA BELGELERİN İNCELENMESİ SONUCU TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

EK:4

A-Genel Bilgiler:

Yetki Belgesi Sahibi Taşımacının Adı-Unvanı	**:**	
Merkez İşyeri Adresi	**:**	
Telefon ve Faks No	**:**	
Yetkili/Sorumlu Yöneticilerin Adı,Soyadı	**:**	
Şube Adresleri	**:**	
Yetki Belgesinin Türleri ve Belge Numaraları	**:**	
Yolcu/Eşya Terminali Adresi	**:**	

B-Taşıma Faaliyetlerinde Kullanılan ÖZMAL Taşıtlarla İlgili Bilgiler:

Sıra No	**Plaka No**	**Markası**	**Cinsi**	**Koltuk Sayısı**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			Toplam Kapasite (Koltuk Sayısı)	

C-Taşıt Sözleşmesi Karşılığı Kiralama Suretiyle Kullanılan Taşıtlarla İlgili Bilgiler:

Sıra No	**Aracın Sahibinin Adı-Ünvanı**	**Sözleşme Tarihi**	**Sözleşmeni n Sona Erme Tarihi**	**Plaka No**	**Cinsi**	**Koltuk Sayısı**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
					Toplam Kapasite (Koltuk Sayısı)	

EK-4

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEMİN EDİLEN KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ SONUCU TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

D-Acentelik Sözleşmesi (Yolcu) Kapsamında Yapılan Faaliyetlerle İlgili Bilgiler:

Sıra No	Acentenin Adı-Ünvanı	Acentenin Adresi	Sözleşme Tarihi	Sözleşmenin Sona Erdiği Tarih	Sözleşmenin Geçerli Olduğu Yer
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

E-Acentelik Sözleşmesi (Eşya) Kapsamında Yapılan Faaliyetlerle İlgili Bilgiler:

Sıra No	Acentenin Adı-Ünvanı	Acentenin Adresi	Sözleşme Tarihi	Sözleşmenin Sona Erdiği Tarih	Sözleşmenin Geçerli Olduğu Yer
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

F-Ortak Taşıma Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Faaliyetlerle İlgili Bilgiler:

Sıra No	Sözleşme Yapılan Firmanın Adı-Ünvanı	Merkez Adresi	Sözleşme Tarihi	Sözleşmenin Sona Erdiği Tarih	Sözleşmenin İçeriği
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

EK-4

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEMİN EDİLEN KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ SONUCU TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

G-Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığına Yönelik Yapılan Faaliyetlerle İlgili Bilgiler:

	Taşıma Dönemi			
Sıra No	Çıkış Noktası	Varış Noktası	Taşıma Güzergahları	Sefer Sayısı
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

H-Uluslararası Yolcu Taşımacılığına Yönelik Yapılan Faaliyetlerle İlgili Bilgiler:

Sıra No	Taşıma Güzergahı	Taşıt Plaka No	Gidiş		Dönüş	
			Taşımaya Başlama		Taşımaya Başlama	
			Tarih	Saat	Tarih	Saat
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

EK-5

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU:…….

……. VALİLİĞİNE/KAYMAKAMLIĞINA
(İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü)

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …….....adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili Yönetmelik/Yönerge/Genelgeler gereği otogar giriş-çıkışlarında trafik polislerince bilgisayar ortamında tutulan belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait kayıtların manyetik (cd, disket) ve yazılı ortamda onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde ……..…… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : ……. Fax :……. www : http://www.sgk.gov.tr

7201 SAYILI KANUNA GÖRE

EK-6/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ....adresinde kurulu …….…….…….…… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

…….

Telefon : …… **Müfettiş**

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** Yetki Belgeleri ve Yetki Belgelerinin Alınması İçin Verilen Belgeler (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 6.)
9. **(X)** Uluslar arası/Şehirlerarası Yolcu/Eşya Taşımacılığıyla İlgili Faaliyet Raporları (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 53)
10. **(X)** Acentelik Sözleşmeleri (Yolcu) (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 25)
11. **(X)** Ortak Taşıma Sözleşmeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 56)
12. **(X)** Taşıt Sözleşmeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 21)
13. **(X)** Zaman Tarifeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 39)
14. **(X)** Taşıt Kartları (Karayolu Taşıma Kanunu Madde5/Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 20)
15. **(X)** ……

NOT:

1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere **……** adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi **"……"** dır.

GÖNDERİLECEK SURET

7201 SAYILI KANUNA GÖRE
EK-6/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ....adresinde kurulu …… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……

Müfettiş

Telefon : ……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ Yetki Belgeleri ve Yetki Belgelerinin Alınması İçin Verilen Belgeler (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 6.)
9. ☐ Uluslar arası/Şehirlerarası Yolcu/Eşya Taşımacılığıyla İlgili Faaliyet Raporları (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 53)
10. ☐ Acentelik Sözleşmeleri (Yolcu) (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 25)
11. ☐ Ortak Taşıma Sözleşmeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 56)
12. ☐ Taşıt Sözleşmeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 21)
13. ☐ Zaman Tarifeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 39)
14. ☐ Taşıt Kartları (Karayolu Taşıma Kanunu Madde5/Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 20)
15. ☐ ……

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere **……** adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi "……" dır.

İCALACAK SÜRET

EK-7/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……. …….
İşveren/İşveren Vekili **Müfettiş**

ADRES :……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** Yetki Belgeleri ve Yetki Belgelerinin Alınması İçin Verilen Belgeler (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 6.)
9. **(X)** Uluslar arası/Şehirlerarası Yolcu/Eşya Taşımacılığıyla İlgili Faaliyet Raporları (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 53)
10. **(X)** Acentelik Sözleşmeleri (Yolcu) (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 25)
11. **(X)** Ortak Taşıma Sözleşmeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 56)
12. **(X)** Taşıt Sözleşmeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 21)
13. **(X)** Zaman Tarifeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 39)
14. **(X)** Taşıt Kartları (Karayolu Taşıma Kanunu Madde5/Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 20)
15. **(X)** ……

GÖNDERİLECEK SÜRÜM

EK-7/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

KALACAK SÜRÜ

…….. ……..
İşveren/İşveren Vekili **Müfettiş**

ADRES :……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ Yetki Belgeleri ve Yetki Belgelerinin Alınması İçin Verilen Belgeler (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 6.)
9. ☐ Uluslar arası/Şehirlerarası Yolcu/Eşya Taşımacılığıyla İlgili Faaliyet Raporları (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 53)
10. ☐ Acentelik Sözleşmeleri (Yolcu) (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 25)
11. ☐ Ortak Taşıma Sözleşmeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 56)
12. ☐ Taşıt Sözleşmeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 21)
13. ☐ Zaman Tarifeleri (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 39)
14. ☐ Taşıt Kartları (Karayolu Taşıma Kanunu Madde5/Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 20)
15. ☐ ……

EK-8

BİLGİ ANAHTARI											
		Yetki Belgesi(Başvuru Belgeleri Dahil)	Uluslararası Yolcu/Eşya Taşımacılığıyla İlgili Faaliyet Raporları	Şehirlerarası Yolcu/Eşya Taşımacılığıyla İlgili Faaliyet Raporları	Acentelik Sözleşmeleri	Ortak Taşıma Sözleşmeleri	Taşıt Sözleşmeleri	Ön Değerlendirme Formları	Zaman Tarifeleri	Taşıt Kartları	Otogar Giriş-Çıkış Kayıtları
1	İşyeri Unvanı	√	√	√	√	√	√	√		√	√
2	İşveren Şirket Ortağı Adı Soyadı	√			√	√	√	√			
3	Şirket Ortağı Kimlik Bilgileri	√									
4	Şirket Ortağı Adres Bilgileri	√			√						
5	İşyeri Adresi	√			√	√	√	√		√	
6	İşyeri Telefonu	√			√	√	√	√			
7	İşyeri Yasa Kapsamına Alınması			√	√					√	√
8	Hizmet Bilgileri	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Çalışanın Adı Soyadı										√
10	Çalışan İşe Başlama Tarihi										√
11	Çalışan İşten Çıkış Tarihi										√
12	Sigortalı Çalışma Süresi		√	√		√	√		√		√

EK-9

ÇALIŞAN BİLGİLERİ TABLOSU												
	ÇALIŞANLARIN						İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE			TESPİTİ YAPILAN		
	Sigorta yada TC Kimlik No	Adı Soyadı	Durumu (1)	Görevi (2)	Çalışma Durumu (3)	Belge Tarih Nosu	Çalışmaya Başlama Tarihi	Çalışma Bitiş Tarihi	Ücreti	Çalışmaya Başlama Tarihi	Çalışma Bitiş Tarihi	İşe Giriş Bildirgesi İntikal Tarihi
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

(1) Çalışanların Durumu Sütununa (Şirket Ortağı, Bağımlı Çalışan) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.

(2) Çalışanların Görevi Sütununa (Şoför, Muavin..vb.) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.

(3) Çalışma Durumu Sütununa (Tam Süreli, Part-Time) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.